CONTRATO DE OBRA

PROCEDIMIENTO ABIERTO

☒ Tramitación ordinaria

☐ Tramitación urgente

☐ Tramitación anticipada

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA

Expte. nº: EC-1750/2026

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A.- PODER ADJUDICADOR

ENTIDAD CONTRATANTE	GLOBAL OMNIUM INVERSIONES, S. L.
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN	Apoderado

Dirección del órgano de contratación: Gran Vía Marqués del Turia, 19. 46.005 Valencia.
Correo electrónico: Dana.fase.1@globalomnium.com
Web perfil del contratante: www.globalomniuminversiones.com
Dirección Delegado de protección de datos: dpo@globalomium.com

B.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Obras de reparación, adecuación y renovación de la infraestructura hidráulica (abastecimiento de agua potable y saneamiento) en el término municipal de Paiporta (Valencia).

Nomenclatura CPV	45232150 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua 45232410 Obras de saneamiento

POSIBILIDAD DE LICITAR POR LOTES: NO ☐ SI ☒

LIMITACIONES EN LOTES: NO ☐ SI ☒ Ver Anexo I

SUBVENCIONADA: NO ☐ SI ☒

Obra subvencionada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para AYUDAS DANA RECONSTRUCCIÓN DEL CICLO URBANO. Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de noviembre.

Nº EXPEDIENTE: DANA_M054.OP09 (Interno: D10029332)

NOMBRE DEL PROYECTO: AYUDAS DANA RECONSTRUCCIÓN DEL CICLO URBANO. Real Decreto – Ley 7/2024, de 11 de noviembre.

MUNICIPIO/INFRAESTRUCTURA SUPRAMUNICIPAL: PAIPORTA

C.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

Importe de Licitación (IVA Excluido)	Tipo IVA aplicable (21%) Importe IVA	Presupuesto base de licitación (IVA Incluido)
Lote 1: 15.533.817,27 € **Lote 2: 12.724.524,95 €** **Lote 3: 11.693.066,39 €** **Total: 39.951.408,61 €**	**Lote 1: 3.262.101,63 €** **Lote 2: 2.672.150,24 €** **Lote 3: 2.455.543,94 €** **Total: 8.389.795,81 €**	**Lote 1: 18.795.918,90 €** **Lote 2: 15.396.675,19 €** **Lote 3: 14.148.610,33 €** **Total: 48.341.204,42 €**

D.- VALOR ESTIMADO

	IMPORTE LICITACIÓN	IMPORTE MODIFICACIONES PREVISTAS	VALOR ESTIMADO
LOTE 1	**15.533.817,27 €**	**932.029,04 €**	**16.465.846,31 €**
LOTE 2	**12.724.524,95 €**	**763.471,50 €**	**13.487.996,45 €**
LOTE 3	**11.693.066,39 €**	**701.583,98 €**	**12.394.650,37 €**
Totales	**39.951.408,61 €**	**2.397.084,52 €**	**42.348.493,13 €**

E.- PLAZO DE EJECUCIÓN: 48 meses

F.- PLAZO DE GARANTÍA NO ☐ SI ☒ Duración del plazo de garantía: 12 MESES

G.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA ☒ **SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR** ☒

H.- REVISIÓN DE PRECIOS NO ☒ SI ☐ Fórmula de revisión:

I.- GARANTÍA PROVISIONAL NO ☒ SI ☐ Importe:

J.- GARANTÍA DEFINITIVA NO ☐ SI ☒ Importe:5 % del importe de adjudicación

GARANTÍA COMPLEMENTARIA: NO ☒ SI ☐ Importe:

K- CLASIFICACIÓN EXIGIDA AL CONTRATISTA

Obligatoria (obra < 500.000 €) NO ☐ SI ☒

Opcional (para acreditación de la solvencia) NO ☒ SI ☐

GRUPO: E	SUBGRUPO: 1	CATEGORÍA: 5

L.- ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS NO ☐ SI ☒ Ver Anexo VI

LL.- ADMISIBILIDAD DE VARIANTES NO ☒ SI ☐

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

M.- SUBCONTRATACIÓN PERMITIDA

NO ☐

SI ☒

☐ Prestaciones del contrato en las que NO se permite la subcontratación ver Anexo VII

Obligación para el licitador de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar: SI ☐ NO ☐

La Entidad contratante comprobará el cumplimiento del régimen de pagos del contratista a los subcontratistas: SI ☒ NO ☐

N.- MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS NO ☐ SI ☒ Ver Anexo XI

Ñ.- RÉGIMEN DE RECURSOS

CONTRATO SOMETIDO A RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

Órgano ante el que interponer el recurso: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

O.- LICITACIÓN ELECTRÓNICA: SI ☒ NO ☐ Motivación:

P.- ÍNDICE DE ANEXOS

☒ **ANEXO I**	LIMITACIONES A LOS LOTES
☒ **ANEXO II**	MODELO DE GARANTÍAS
☒ **ANEXO III**	INSTRUCCIONES DE CUMPLIMIENTACIÓN DEL DOCUMENTO ÚNICO EUROPEO DE CONTRATACIÓN
☒ **ANEXO IV**	MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA
☒ **ANEXO V**	SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL EXIGIDA
☒ **ANEXO VI**	ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
☐ **ANEXO VII**	PRESTACIONES QUE NO ADMITEN SUBCONTRATACIÓN
☒ **ANEXO VIII**	MODELO OFERTA ECONÓMICA
☒ **ANEXO IX**	CRITERIOS ADJUDICACIÓN SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA
☒ **ANEXO X**	CRITERIOS ADJUDICACIÓN SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR
☒ **ANEXO XI**	MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
☒ **ANEXO XII**	INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
☒ **ANEXO XIII**	MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL ARTÍCULO 29 LEY GENERAL DE SUBVENCIONES

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

CLAUSULADO

DISPOSICIONES GENERALES

1. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

La entidad contratante ha sido reconocida como entidad beneficiaria de la subvención regulada en el Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para impulsar el plan de respuesta inmediata, reconstrucción y reactivación frente a los daños ocasionados por la depresión aislada en niveles altos (DANA) sufrida en diversos municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

En virtud de lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación de este contrato queda sometido a las normas sobre regulación armonizada que dispone dicha Ley. Los efectos, modificación y extinción del contrato se regirán, sin embargo, por las normas de derecho privado, habida cuenta que la contratante es una sociedad que no pertenece al sector público.

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y FORMA DE TRAMITACIÓN

El procedimiento de adjudicación es el **abierto** regulado en el artículo 156 y siguientes LCSP y se tramitará en la forma señalada en la caratula de este pliego. La tramitación urgente del contrato implicará la reducción de los plazos conforme a las reglas establecidas en el artículo 119 y concordantes LCSP.

3. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es el señalado en el **apartado B** del Cuadro – resumen. La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse, así como la idoneidad del objeto del contrato para satisfacerlas, se han determinado en el Informe de Necesidad del contrato que se publicará en el perfil de contratante junto a este pliego.

Si así se señala en dicho apartado existirá la posibilidad de licitar por lotes. Las limitaciones en la presentación y adjudicación de los mismos, se indicarán, en su caso en el **Anexo I.**

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 LCSP y recogido en el **apartado D** del Cuadro -resumen, ha sido tenido en cuenta para definir su régimen de publicidad y recursos y elegir el procedimiento de licitación aplicable.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

El importe del presupuesto base de licitación del contrato es el señalado como máximo en el **apartado C** del Cuadro -resumen.

Los licitadores formularan oferta (baja) sobre el presupuesto base de licitación del contrato, o del lote al que se presenten, caso de licitación por lotes.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y deberá indicar como partida independiente el IVA. En el precio del contrato se considerarán incluidos los tributos, tasas y cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

6.1. Duración de la obra

El plazo de ejecución será el que figure en el **apartado E** del Cuadro – resumen, salvo que uno de los criterios de adjudicación sea la reducción del plazo, en cuyo caso el plazo de ejecución será el de

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

la oferta seleccionada.

Este plazo comenzará a contar a partir de la formalización del contrato o desde la fecha fijada en el documento contractual.

6.2. Suspensión total o parcial de los trabajos:

La sociedad contratante podrá ordenar en cualquier momento, la suspensión de una determinada parte o del conjunto de los trabajos, formalizándose una Acta de Suspensión y efectuándose el correspondiente reajuste de Plan de Trabajos. La mencionada Acta será firmada por el representante de la sociedad contratante, el Contratista y la Dirección de Obra.

En el caso de suspensión de los trabajos, por causa no imputable al Contratista, se establecerán de forma contradictoria los posibles perjuicios económicos derivados de la mencionada suspensión, salvo el caso en que se pueda establecer un nuevo Plan de Trabajos en el que el camino crítico no incremente el plazo total de las obras en más de 30 días, casos en los que el Contratista no podrá reclamar ningún tipo de sobrecoste o compensación económica. En cualquier caso, la suspensión dará lugar al establecimiento de un nuevo Plan de Trabajos, con reconocimiento de los retrasos producidos y aumento del plazo total de ejecución de obra, si estos afectan el camino crítico de las obras. La cuantificación, si se tercia, de los perjuicios económicos antes mencionados no podrá exceder, por cada uno de los tres primeros meses de aplicación, la cantidad de (Presupuesto de Ejecución por Contrata x 6% / plazo contractual de la obra) euros, ni la cantidad de (Presupuesto de Ejecución por Contrata x 2% / plazo contractual de la obra) euros por cada uno de los meses siguientes.

Si la suspensión fuera total, transcurrido un plazo de ocho meses, el Contratista tendrá derecho a la resolución del contrato sin derecho a indemnización alguna.

7. PUBLICIDAD

El anuncio de licitación y resto de información relativa al presente contrato se publicará en el perfil de contratante que figura en el **apartado A** del Cuadro-Resumen.

Cuando en la carátula de este Pliego se indique que el contrato se somete a regulación armonizada, la licitación se publicará además en el Diario Oficial de la Unión Europea.

8. DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARÁCTER CONTRACTUAL

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, revestirán carácter contractual: el presente Pliego, la Memoria Valorada de la obra y el contrato.

CLÁUSULAS DE LICITACIÓN DEL CONTRATO

9. GARANTÍA PROVISIONAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 114 LCSP, podrá exigirse garantía para responder del mantenimiento de ofertas hasta la adjudicación y formalización del contrato, si así se exige en el **apartado I** del Cuadro - resumen. El porcentaje de la garantía se aplicará sobre el presupuesto base de licitación sin IVA de la suma de los lotes a los que se formule oferta. Dicha garantía se depositará en el departamento de Tesorería de la entidad contratante en metálico, aval o seguro de caución, conforme modelo de **Anexo II.**

La garantía provisional permanecerá vigente hasta la adjudicación del contrato, extinguiéndose automáticamente y siendo devuelta a los licitadores no propuestos adjudicatarios inmediatamente después. Al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación se le retendrá la garantía provisional hasta que proceda a la constitución de la definitiva. Será incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.

10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

10.1.- Presentación de proposiciones:

Las proposiciones se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación.

Si en el **apartado O** del Cuadro-resumen, se indica que la licitación es electrónica la presentación de ofertas se realizará de forma electrónica a través de la Herramienta de Preparación y Presentación de ofertas que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición de entidades licitadoras para tal fin.

La presentación del sobre deberá realizarse mediante firma electrónica. La documentación a presentar deberá estará firmada electrónicamente, o manualmente y adjuntada en formato PDF.

Una vez realizada la presentación, la Herramienta proporcionará a la entidad licitadora un justificante de envío, susceptible de almacenamiento o impresión, con el sello de tiempo de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Si en el **apartado O** del Cuadro-Resumen se indica que la licitación no es electrónica, la presentación de ofertas deberá realizarse presencialmente, las ofertas se presentarán en el lugar y plazo señalado en el anuncio de licitación en las oficinas o dependencias, o serán enviadas por correo o mensajero a la dirección indicada en el anuncio de licitación, en sobre cerrado en el que se hará constar el nombre del solicitante y razón social.

En el primer caso, las oficinas receptoras darán recibo al presentador en el que constará la fecha de presentación.

Cuando la documentación se envíe por correo o mensajero, el empresario deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos o mensajería y anunciar a la contratante la remisión de la oferta mediante correo electrónico en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación.

Dicha comunicación deberá realizarse por medios electrónicos, a la dirección de correo que figura en el **apartado A** del Cuadro – resumen, indicando el número de expediente, título del contrato y nombre del licitador.

10.2.- Notificaciones y comunicaciones

La participación en el presente procedimiento de licitación conlleva la aceptación tácita de que las notificaciones y comunicaciones derivadas del presente procedimiento le sean practicadas por correo electrónico a la dirección de correo electrónico que indique el interesado en el Documento Europeo único de Contratación.

Toda notificación enviada a la dirección facilitada por el interesado se entenderá practicada a todos los efectos legales desde la fecha de su remisión con independencia de que el destinatario acceda o no a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario, se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso a la notificación.

11. DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las proposiciones tienen la consideración de «confidenciales», señalando los motivos que justifican tal consideración. No resultarán admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de todos los documentos o datos de la proposición. La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

12. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones constarán de los sobres que a continuación se indican, cerrados, haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido y el nombre del licitador.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

Toda la documentación deberá presentarse redactada en castellano o en la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma.

Sobre nº UNO

Título: **Documentación administrativa**

Contenido:

1º. Documento Europeo Único de Contratación (DEUC). Cumplimentado conforme a las indicaciones contenidas en el **Anexo III**, firmado por el licitador o su representante. En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, deberá presentarse tantas declaraciones como lotes en los que participa, debidamente firmadas. En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos, con arreglo al documento europeo único de contratación.

2º. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios (UTE), en su caso. Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una Unión Temporal, se deberá aportar un documento privado indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, caso de resultar adjudicatarios (artículo 140 LCSP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las Empresas componentes de la UTE. Asimismo, cada una de las empresas deberá presentar su propio DEUC.

3º. Documento acreditativo de garantía provisional, si se exige la misma en el **apartado I** del Cuadro – resumen.

4º Modelo de Declaración Complementaria conforme al **Anexo IV**.

5º En su caso, compromiso de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato recogidos en el **Anexo VI**.

6º Especialidades en la documentación que han de presentar los empresarios extranjeros.

Los empresarios extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la documentación específica que a continuación se detalla.

Todas las **empresas no españolas** deben aportar:

- Si el contrato va a ejecutarse en España, compromiso de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo 140.1 f) LCSP).

Las **empresas comunitarias o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo** deberán aportar, además:

- La inscripción en los registros o certificaciones exigibles según el artículo 67 LCSP.
- Igualmente deberán acreditar que cuentan con la autorización especial regulada en el artículo 67.2 LCSP, o en caso de no necesitarla, deberán presentar una declaración responsable en la que hagan constar dicha circunstancia.

Las **empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo**, deberán aportar, además:

- Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato
- Informe de reciprocidad al que se refiere el artículo 68 LCSP, salvo que se trate de empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. El informe será elaborado por la correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior

Sobre nº DOS

Título: **Propuesta sujeta a evaluación previa**

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

Contenido: Habida cuenta que en el **Anexo IX** se han incluido criterios de adjudicación apreciables mediante juicio de valor que deben ser objeto de evaluación previa, el licitador deberá aportar un Sobre nº DOS con el siguiente contenido:

Los licitadores presentarán **una Memoria Técnica, con una extensión máxima de 20 páginas (sin contar los CV a adjuntar).**

Caso de existir Lotes, y presentar oferta a ambos lotes, esta documentación deberá presentarse para cada uno de los lotes, identificando en Título de la Memoria, el Lote al que hace referencia.

La Memoria Técnica comprenderá, los siguientes capítulos:

CAPITULO I.- Plan de obra detallado y afecciones, que contenga:

- ✓ Plan de Obra en formato Gantt o equivalente, con desagregación en actividades, hitos temporales, recursos asignados, camino crítico, duraciones previstas y medidas de contingencia.
- ✓ Medidas propuestas para minimizar molestias a vecindario, peatones, tráfico, comercios o servicios, incluyendo señalización, accesos provisionales, pantallas acústicas, control de polvo, horarios de trabajo y comunicación pública.

CAPITULO II.- Plan de Seguimiento, Informes y Control del Progreso de la Obra, que contenga:

- ✓ Plan propuesto para el seguimiento y control de la obra, incluyendo la periodicidad de los informes, contenido mínimo, indicadores de avance (KPIs), sistema de mediciones, documentación fotográfica, formato de reportes y mecanismos de comunicación con la Dirección Facultativa.

CAPITULO III.- Compromiso de Permanencia del Equipo técnico clave, que contenga:

- ✓ Cumplimentación de la siguiente tabla:

PERFIL	NOMBRE Y APELLIDOS	% PRESENCIA EFECTIVA EN OBRA
Jefe de Obra		Indicar % compromiso
Topógrafo		Indicar % compromiso
Encargado		100% mínimo obligatorio

CAPITULO IV.- Gestión Ambiental y de Residuos en Obra, que contenga:

- ✓ Medidas propuestas para minimizar impactos ambientales durante la obra, incluyendo control de polvo y ruidos, gestión de aguas, separación y valorización de residuos, rutas de transporte, control de emisiones y procedimientos de limpieza.

CAPITULO V.- Maquinaria propuesta, que contenga:

- ✓ Relación de Maquinaria Principal: Listado de equipos adscritos a la obra, indicando su capacidad técnica y compromiso de disponibilidad.
- ✓ Acreditación de Titularidad o Compromisos: Documentación que pruebe la propiedad de la maquinaria principal o, en su defecto, Compromisos de proveedores firmes y vinculantes para el periodo de ejecución.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

Sobre nº TRES

Título: **Oferta económica y propuesta sujeta a evaluación posterior**

En este sobre, se deberá incluir la OFERTA ECONÓMICA y el resto de documentos relativos a la propuesta ofertada por el licitador y que estén considerados de evaluación posterior por ser susceptibles de evaluación automática por aplicación de fórmulas, de conformidad con lo indicado en el **Anexo X**.

La OFERTA ECONÓMICA será formulada conforme al modelo que se adjunta como **Anexo VIII** de este Pliego. Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

La proposición económica se presentará en caracteres claros o escrita a máquina y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime fundamental para considerar la oferta.

Aquellas ofertas que superen el presupuesto base de licitación o no respeten el modelo de oferta económica, serán excluidas.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas.

En el supuesto en el conforme **apartado LL** del Cuadro – resumen, se admita la presentación de variantes, los licitadores podrán ofertar alternativas en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Técnicas, sin que pueda superar el presupuesto base de licitación.

13. EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

La presentación de proposiciones supone por parte del empresario la aceptación incondicional de las cláusulas y contenido de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas y otra documentación adicional a los mismos, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en los Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas, o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

Los licitadores no podrán retirar su proposición antes de que transcurran los plazos señalados en el artículo 158 LCSP.

14. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

14.1. Apertura de los Sobres nº UNO y calificación de la documentación administrativa

Concluido el plazo de presentación de ofertas, se procederá a la apertura de la documentación administrativa presentada por los licitadores en tiempo y forma en el denominado Sobre nº UNO, por la Unidad de Contratación verificándose que constan los documentos.

En caso de que la Unidad de Contratación aprecie defectos subsanables, concederá al licitador un plazo de tres días, para que proceda a su subsanación. Si no se subsanase en plazo lo requerido se entenderá que el licitador desiste de su oferta.

La Unidad de Contratación procederá a determinar las empresas presentadas, las admitidas a la licitación y a elevar propuesta de no admisión y sus causas al órgano de contratación, el cual acordará, en su caso, el rechazo.

14.2. Acto de apertura y examen de los sobres nº DOS (sólo cuando exista Sobre nº DOS)

En el caso de que la presentación del Sobre nº DOS sea obligatoria, se procederá por la Unidad de Contratación, en un plazo no superior a 7 días a contar desde la apertura de los Sobres nº UNO, a la apertura de los sobres nº DOS, identificados como "OFERTA TÉCNICA". Verificado la adecuación de su contenido, se remitirá las ofertas técnicas al Técnico Competente para su

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

valoración.

14.3. Acto público de apertura y examen de los sobres nº TRES

La apertura pública de los Sobres nº TRES se iniciará, cuando no haya sobres nº DOS, con un pronunciamiento expreso sobre la calificación de las proposiciones, identificando las admitidas a licitación, las rechazadas y, en este caso, las causas de su rechazo.

En el caso de que se exija la presentación del Sobre nº DOS, se dará a conocer en este acto el resultado de su valoración.

Seguidamente, la Unidad de contratación procederá a la apertura de los sobres nº TRES, denominados "OFERTA ECONÓMICA" de los licitadores admitidos, dando lectura a las ofertas económicas. A continuación, remitirá las ofertas económicas al Técnico Competente para su valoración.

La Unidad de Contratación es un Servicio especializado del Grupo Global Omnium compuesto por un equipo técnico experto en compras, contratación pública, y manejo de la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuyo ámbito de competencia se circunscribe a las tareas de impulso y ordenación formal del expediente a fin de garantizar la observancia de las exigencias procedimentales; publicación de anuncios, pliegos y demás documentación; apertura de ofertas una vez finalizado el plazo de presentación; calificación de la documentación administrativa presentada; y comunicación con los licitadores.

15. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Los criterios de adjudicación de las propuestas son los que figuran en los **Anexos IX y X** de este Pliego.

El Técnico competente valorará las ofertas, **previa firma de Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) respecto de los participantes**.

El Técnico Competente es un profesional especializado en obras, perteneciente a la Sociedad contratante, responsable de evaluar las ofertas técnicas y económicas. Sus funciones incluyen la propuesta de exclusión de licitadores, la identificación y análisis de ofertas con valores anormales o desproporcionados y la elaboración de las propuestas de adjudicación, desistimiento o declaración de licitación desierta ante el órgano de contratación.

16. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

El Órgano de contratación podrá establecer, en el **Anexo X** los parámetros objetivos, en virtud de los cuales se entenderá que la proposición no puede ser cumplida por ser considerada anormal o desproporcionada.

Cuando se identifique por el Técnico competente una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, antes de la valoración definitiva de las ofertas conforme a los criterios de evaluación automática, se dará audiencia al licitador afectado y tramitará el procedimiento previsto en el artículo 149 LCSP. En vista de su resultado se propondrá al Órgano de contratación su aceptación o rechazo.

17. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una vez valoradas las ofertas, el Técnico competente remitirá al Órgano de contratación informe de valoración con propuesta de adjudicación, incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios indicados en los **Anexos IX y X** e identificando la más ventajosa.

El empate en los criterios de adjudicación se dirimirá conforme a lo previsto en el artículo 147.2 de LCSP. A tal efecto, la Unidad de contratación requerirá la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación.

18. ACUERDO DE ADJUDICACIÓN CONDICIONADO

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

El Órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la oferta económicamente más ventajosa, condicionando la efectividad de dicho acuerdo a la cumplimentación por el contratista de la documentación acreditativa de la capacidad y solvencia.

Caso de ausencia de ofertas aptas, el órgano de contratación declarará desierta la licitación.

El Órgano de contratación, son las personas que tienen atribuidas facultades solidarias o mancomunadas para celebrar contratos sin limitación de importe.

19. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS POR EL LICITADOR QUE HAYA PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA

La Unidad de contratación remitirá notificación de requerimiento de adjudicación al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en el que haya recibido el requerimiento presente por medios electrónicos, para su valoración y calificación por la Unidad de contratación, la siguiente documentación:

1º.- Poder de representación de legal representante.

Poder de representación de la persona que va a firmar el contrato en nombre de la sociedad propuesta como adjudicataria.

2º.- Clasificación

Se acreditará mediante la correspondiente clasificación en el grupo, subgrupo y categoría que se indican en el **apartado K** del Cuadro-Resumen.

Se aportará certificado expedido por el Registro Oficial de Empresas Clasificadas correspondiente, acompañado de una declaración jurada expresiva de la vigencia y mantenimiento de las circunstancias que sirvieron de base para su otorgamiento. Dicho documento deberá justificar que el licitador está clasificado en los grupos y subgrupos que se especifican en el apartado K del Cuadro-Resumen, en categorías iguales o superiores a las allí mencionadas.

Este requisito no será exigible a empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, para los que se exigirá la aportación de la documentación que consta en el **Anexo V.**

3º.- Habilitación empresarial o profesional para la realización de la prestación objeto de contrato.

Inscripción en el registro RERA o en su defecto, escrito de compromiso por parte de empresa especializada en este tipo de trabajos.

4º.- Certificados acreditativos de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, expedidas a los efectos de lo establecido en el apartado e) del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

Se solicitará como Tipo de certificado de "Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias para obtener subvenciones públicas".

5º. Si resulta exigible según el **apartado L** del Cuadro-resumen y el **Anexo VI** a este pliego, **Documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios** que, en su caso, se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

6º. Cumplimiento de **normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental.** Si así se prevé en **el Anexo V, apartado 3** el adjudicatario deberá aportar los certificados allí indicados, que operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado acreditativo de la clasificación.

7º.- Si en el **apartado M** del Cuadro-resumen se exige la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que se tenga previsto subcontratar, se deberá aportar **Documentación acreditativa de la subcontratación** con aquellas empresas que el adjudicatario declaró en el documento europeo único de contratación su intención de subcontratar, consistente en:

Declaración firmada conjuntamente con el subcontratista (tantas declaraciones como subcontratistas) en la que se indique la parte del contrato a subcontratar, el porcentaje que supone

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

respecto al precio de adjudicación y la identidad del subcontratista, a la que se acompañará declaración del subcontratista de que no está incurso en prohibición para contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP, así como descripción de la experiencia y elementos técnicos y humanos, con los que cuenta para la ejecución de la parte del contrato a subcontratar.

8º.- Declaración del número de trabajadores de la empresa, disgregado por sexos, y porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla. En caso de no alcanzar el 2% y tratarse de una empresa de más de 50 trabajadores, justificación de la adopción de las medidas alternativas previstas en la legislación correspondiente.

9º.- Plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, en el caso de que el adjudicatario sea una empresa de más de 50 trabajadores.

10º.- Declaración responsable en la que se manifieste el cumplimiento de los requisitos del artículo 29 Ley General de Subvenciones, conforme modelo del **Anexo XIII.**

11º.- Constitución de la garantía definitiva que figura en el apartado J del Cuadro – resumen en cualquiera de las formas previstas en el artículo 108 LCSP. El porcentaje de la garantía se aplicará sobre el precio de adjudicación sin IVA de la suma de los lotes adjudicados. Si así se prevé en el citado apartado podrá constituirse mediante retención en el precio. En este supuesto, si el adjudicatario lo solicita, la garantía definitiva será repercutida al contratista deduciendo su importe de la primera factura y sucesivas hasta alcanzar la totalidad de la misma. En Anexo II constan los modelos de garantía y solicitud de retención. su duración será hasta la finalización del periodo de garantía de la obra, momento en que el aval, seguro de caución o retenciones serán devueltas al Contratista, caso de no existir incidencias.

De no cumplimentarse adecuadamente y en plazo la presentación de toda la documentación indicada, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a adoptar por el órgano de contratación acuerdo de adjudicación a favor del siguiente licitador, al que se le requerirá la misma documentación.

20. ACUERDO DE ADJUDICACIÓN EFECTIVO Y NOTIFICACIÓN

Cumplimentada en plazo la documentación por el licitador seleccionado, el acuerdo de adjudicación condicionado desplegará efectos y se procederá por la Unidad de Contratación a notificar el acuerdo de adjudicación a todos los licitadores, y a su publicación en el perfil del contratante.

La notificación de la adjudicación deberá ser motivada y será de aplicación la excepción de confidencialidad contenida en el artículo 133 LCSP.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la entidad contratante no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción, en su caso, de los documentos constitutivos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.

21. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato deberá formalizarse en documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cada lote, constituirá un contrato, salvo indicación contraria en el **Anexo I.**

En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Previamente a la firma del contrato, si el adjudicatario fuera una Unión Temporal de Empresas, deberá presentar escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

La formalización del contrato no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remitió la notificación de adjudicación a los licitadores. Trascurrido dicho plazo sin que se hubiera interpuesto recurso, el contrato deberá formalizarse dentro del plazo de cinco días.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado para ello de conformidad con el articulo 153 LCSP, la entidad contratante podrá exigir el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, y podrá dar lugar a la declaración de prohibición de contratar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.2 b) LCSP.

El contrato se perfecciona con su formalización y en ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato antes de la misma.

De la formalización del contrato se dará publicidad según lo dispuesto en el artículo 154 LCSP.

22. DOCUMENTACIÓN A APORTAR ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS

22.1. Plan de obra actualizado

El Plan de Obra ofertado por el adjudicatario deberá introducir las modificaciones requeridas por la Dirección Facultativa hasta alcanzar una versión definitiva validada.

Dicho Plan deberá actualizarse mensualmente, incorporando las desviaciones registradas y justificando los motivos de las mismas.

22.2. Plan de seguridad y salud

22.2.1. Obligatoriedad del plan

El Contratista será responsable de elaborar un Plan de seguridad y salud (PSS) con las directrices establecidas en el Estudio de seguridad y salud anejo al proyecto constructivo; y con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, o resto de normativa que resulte de aplicación.

El PSS deberá estar aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud antes del inicio de las obras.

Cualquier modificación será plasmada en un correspondiente Anexo y previamente a su incorporación al PSS deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

22.2.2. Costes

Los costes derivados de las pruebas, controles, ensayos y mediciones previstos en el estudio de seguridad del proyecto constructivo que se aprueben en el propio PSS, así como el de los recursos preventivos correrán a cargo del contratista y se consideran incorporados a los costes indirectos de la obra, sin que proceda, por tanto, medición ni abono diferenciado del de las unidades de obra contenidas en el proyecto.

22.3. Plan de gestión de residuos

El Contratista será responsable de elaborar un Plan de Gestión de Residuos (PGR) con las directrices establecidas en el Anejo correspondiente del proyecto constructivo o documentación de referencia de la obra; y con lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, que establece las condiciones mínimas para prevenir, reducir y gestionar adecuadamente los residuos generados en el sector de la construcción; y en Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular

El PGR deberá estar validado por la Dirección de la Obra antes del inicio de las obras.

22.4. Plan de control de calidad

22.4.1. Obligatoriedad del plan

Será obligación del Adjudicatario la redacción, implantación y seguimiento de un Plan de Control de Calidad específico para la presente obra, el cual deberá ser presentado a la Dirección Facultativa para su aprobación previa al inicio de los trabajos.

Dicho plan desarrollará, como mínimo, los procedimientos necesarios para garantizar la correcta ejecución de todas las unidades de obra, el cumplimiento de las especificaciones de los materiales

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

empleados y la conformidad de los trabajos con la normativa técnica vigente aplicable a obras de saneamiento y obra civil. El documento deberá estar suscrito por un técnico competente y será la referencia principal para todas las inspecciones y ensayos que se realicen durante la ejecución del contrato.

El Plan de Control de Calidad deberá incluir, sin carácter limitativo, los siguientes apartados: la estructura organizativa del control de calidad, identificando al responsable y al personal implicado; un programa detallado de puntos de inspección y ensayo (PPI) para cada unidad de obra crítica, como excavaciones, rellenos, instalación de colectores, ejecución de pozos de registro y arquetas, pruebas de estanquidad de las conducciones, y ejecución de estructuras de hormigón; las fichas técnicas y certificados de origen de todos los materiales a emplear (tuberías, aditivos, hormigones, aceros, etc.); la descripción de los ensayos a realizar, tanto "in situ" como en laboratorio, especificando la normativa de aplicación y la frecuencia de muestreo; y un modelo de registro para documentar todos los resultados obtenidos, incluyendo la gestión de no conformidades y la implementación de las correspondientes acciones correctoras.

22.4.2. Costes

Serán por cuenta del Adjudicatario todos los costes derivados de la ejecución del Plan de Control de Calidad, hasta un importe máximo equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). Dicho importe se considerará incluido en los precios ofertados en su proposición económica.

Cualquier ensayo o prueba adicional cuyo coste exceda el límite fijado solo será objeto de abono si es ordenado expresamente y por escrito por la Dirección Facultativa, valorándose de forma contradictoria en la certificación final.

22.5. Plan de Gestión del Tráfico

El Contratista elaborará y someterá a aprobación de la Policía Local y de la Dirección de Obra un Plan de Gestión de Tráfico. Este plan contemplará:

• Ejecución de la obra por tramos cortos, limitando la longitud de zanja abierta a [ej: 20 metros] por frente de trabajo.

• Prohibición de interrumpir el tráfico en más de un carril de circulación, siempre que la anchura de la vía lo permita.

• Garantía de acceso a garajes y locales comerciales siempre y cuando sea posible y compatible con el avance de las obras. Cualquier corte total de acceso deberá ser comunicado a los afectados con un preaviso mínimo de 48 horas, mediante colocación de cartelería en las puertas de los vados/garajes.

• Señalización de obra y de desvíos provisionales de alta visibilidad, mantenida en perfecto estado de conservación y limpieza.

• Presencia obligatoria de señalistas para la regulación del tráfico en puntos conflictivos en horario laboral, y uso de semáforos automatizados en las horas de fuera de la jornada. Las actuaciones en zonas escolares o sanitarias deberán planificarse fuera del horario de máxima afluencia.

• Se deberán presentar croquis detallados de señalización y desvíos.

22.6. Documentación en materia de seguridad y salud

La contratante, previo al inicio de los trabajos contratados, requerirá al contratista la documentación que a continuación relacionada, que deberá mantenerse actualizada durante la ejecución de la obra, así como la adopción de las medidas de prevención y protección exigidas en dicha normativa legal.

DOCUMENTACION DE EMPRESA

- ✓ CIF empresa / NIF autónomos.
- ✓ ITA (Informe de trabajadores en alta). En caso de trabajadores autónomos justificante de estar al corriente de los pagos de autónomo
- ✓ Certificado de estar al corriente en las obligaciones en las obligaciones con la Seguridad Social.
- ✓ Certificado Modalidad Preventiva y copia último recibo pagado.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

- ✓ Registro de Empresa Acreditadas (REA)
- ✓ Carta de compromiso de la empresa contratista de comunicar cualquier tipo de accidente o incidente de trabajo a la empresa, cualquier situación de emergencia que pudiera producirse en la obra, susceptible de afectar a la seguridad de los trabajadores y de dar cumplimiento de cuanta normativa interna se apruebe por la contratante.

TRABAJADORES

- ✓ DNI, PASAPORTE o PERMISO RESIDENCIA
- ✓ Recibí de entrega a cada trabajador de la información y formación de los riesgos de su puesto de trabajo y medidas preventivas a adoptar.
- ✓ Recibí de formación en prevención de riesgos laborales, primeros auxilios y medidas de emergencia.
- ✓ Acreditación de la Formación del trabajador Título + Temario (sin temario carece de validez)
- ✓ Copia del APTO en el reconocimiento médico anual para el puesto de trabajo que va a desarrollar en esta obra.
- ✓ Recibí entrega de Equipos de Protección Individual (EPIS) por cada trabajador, según su puesto de trabajo y su evaluación de riesgos, firmado por éste (validez 1 año).
- ✓ Carnet de conducir y/o carnet específico para manejo de maquinaria (si procede)
- ✓ Documento justificativo de haber recibido información Específica sobre riesgos y medidas preventivas contenidas en el Plan de seguridad y salud y sus anexos (si los hubiere) con respecto a los trabajos que van a desarrollar sus trabajadores en esta obra.
- ✓ Nombramiento de trabajadores autorizados para la realización de ciertos trabajos en obra (trabajos en altura, espacios confinados, trabajos con amianto…) (si procede)
- ✓ Nota: nombramiento no válido sin la previa justificación de la formación específica para realizar dicha actividad y el apto en el reconocimiento médico vinculado a dicho trabajo.
- ✓ Autorización para el manejo de equipos, maquinarias, instalaciones y medios auxiliares.
- ✓ Nota: autorización no válida sin la previa justificación de la formación específica para el manejo de las mismas y el apto en el reconocimiento médico vinculado a dicho trabajo.
- ✓ Nombramiento de trabajadores autorizados y/o cualificados según RD 614/2001, sobre riesgos eléctricos. (si procede)
- ✓ Permiso de trabajo específicos (para aquellos trabajos que así los requieran)

MAQUINAS - EQUIPOS

- ✓ Manual de instrucciones del fabricante (en español) (marca/modelo/matrícula) (propia/arrendada)
- ✓ Ficha técnica, (documento con número de identificación)
- ✓ Copia del Marcado CE. Declaración de conformidad o adecuación al RD 1215/1997.
- ✓ Libro o Ficha de mantenimiento
- ✓ Inspección Técnica de vehículos ITV o ITGA para grúas autopropulsadas.
- ✓ Permiso de circulación para toda máquina con matrícula
- ✓ Seguro obligatorio vehículos matriculados especificando número de la matrícula
- ✓ Seguro responsabilidad civil maquinaria sin matricular
- ✓ Tarjeta transporte (vehículos que transportan mercancías con MMA>3500Kg)

OBRA

- ✓ Apertura Centro de Trabajo de la obra.
- ✓ Tramitar libro de subcontratación de la Obra (si procede)
- ✓ Nombramiento del recurso preventivo. Justificante que acredite su formación para el puesto (Nivel Básico) 50h /60h en sector construcción.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

- ✓ Copia del Plan ESPECÍFICO de trabajo con amianto e informe de aprobación del mismo por parte la autoridad laboral. (si procede)
- ✓ Listado de productos tóxicos o peligrosos presentes en obra y sus fichas de seguridad (si procede)

El control de accesos a las obras será responsabilidad del contratista.

La documentación anteriormente descrita se deberá subir a la Plataforma de Coordinación de la contratante en formato PDF o formato digital admitido. Toda esta documentación se presentará con una semana de antelación a la fecha prevista de entrada a las instalaciones. Todas aquellas deficiencias que se observen en la documentación presentada deberán ser subsanadas previamente al inicio de los trabajos, no pudiendo acceder a las instalaciones hasta que la empresa contratante dé el visto bueno a la documentación presentada.

En el caso de que la contratista necesite incorporar nuevo personal o maquinaria no previsto inicialmente al comienzo de los trabajos, se procederá a la aportación de la documentación en la Plataforma de coordinación indicada con al menos tres días hábiles de antelación a la fecha prevista de su entrada a la obra. En caso de incumplimiento de este plazo, quedará prohibido su acceso al lugar donde se realicen los trabajos.

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

23. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este Pliego, al Proyecto o Memoria aprobada por la Entidad Contratante y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al Contratista el Director Facultativo o responsable de las obras.

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato recogidos en el **Anexo VI** serán causa de resolución del contrato.

En el caso de que las mejoras ofertadas por el adjudicatario pasen a formar parte de la ejecución del contrato de obra, el órgano de contratación podrá requerir la adaptación de dichas mejoras a las unidades de ejecución que se vean afectadas en el Proyecto de ejecución, en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, y siempre antes de la efectuarse la comprobación de replanteo. Esta documentación podrá constar, en su caso, de Memoria, Planos afectados por las mejoras, y Prescripciones Técnicas con las características de ejecución de éstas.

La contratista se obliga a informar regularmente de las gestiones realizadas en el desarrollo de las actuaciones objeto de contrato o desviaciones en los plazos fijados, debiendo mantener reuniones y contactos regulares con la Sociedad, según acuerden en cada momento las Partes, a los efectos de revisar y analizar la evolución y eventuales incidencias.

La contratista deberá exhibir en la obra un cartel que deberá incorporar el logotipo oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como la leyenda pertinente que indique la financiación pública.

24. PRECIO Y FACTURACIÓN

24.1. Precio

El precio de la obra será el de la Memoria Valorada con el porcentaje de baja ofertado por el adjudicatario.

24.2. Facturación

1. El contratista presentará las certificaciones de obra con carácter mensual antes del día 25 del mes objeto de facturación.

En la factura se deberá indicar el número de certificación que le será facilitado por la contratante con carácter previo, así como la siguiente Leyenda junto al concepto facturable:

AYUDAS DANA RECONSTRUCCIÓN DEL CICLO URBANO. Real Decreto-Ley 7/2024, de 11 de

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

noviembre.

De no cumplir estos requisitos, la contratante se reserva el derecho a devolver la factura por estos motivos.

Las certificaciones mensuales emitidas por el Director de Obra comprenderán la obra ejecutada durante el periodo de tiempo correspondiente. Estos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final.

Las citadas certificaciones serán el resultado de aplicar las mediciones reales a los precios unitarios contractuales, a cuya suma se le aplicará la baja correspondiente al contrato.

Cuando se detecten defectos de calidad en la obra ejecutada, y pese a los defectos, la obra resultase aun así aceptable a juicio de la Dirección de Obra, los defectos darán lugar a rebajas porcentuales en el precio del 50 % de cada unidad de obra no ejecutada correctamente

2. El contratista acepta que la presentación de la factura sea en formato electrónico a través del portal web que la contratante dispone a tal efecto. De igual modo se compromete a cumplir los requisitos y condiciones técnicas para la presentación de la factura electrónica que en cada momento se publique en dicho portal. La contratante dispone de 30 días desde la recepción de la factura para la aceptación de la prestación.

3. La contratante abonará el importe de las facturas presentadas antes del transcurso de 60 días desde la recepción de la factura mediante transferencia o el sistema de confirming sin recurso.

4. Desde el momento en que reciba la confirmación del Banco, el contratista podrá cobrar sin demora ni coste adicional alguno sus facturas dentro del plazo señalado en el punto 3, aun cuando el confirming se emita con un exceso sobre el plazo señalado, habida cuenta que en el precio de los trabajos objeto de este contrato a abonar por la contratante se encuentra incluido el coste financiero que pueda suponer al contratista el cobro por confirming del importe facturado en el plazo fijado en el punto 3.

5. También será posible el pago por compensación de las cantidades que ambas partes se adeuden entre sí por cualquier concepto.

6. Las penalizaciones previstas en este Pliego se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que deban abonarse al contratista o sobre la garantía constituida.

25. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

Se entenderán incluidos dentro de la oferta presentada por el Contratista, los siguientes gastos:

- Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programación, reconocimientos, pruebas, recepción y liquidación de la obra.
- Gastos derivados de la ingeniería de detalle que requiera la ejecución de la obra, incluidos estudios, cálculos, proyectos específicos y planos de detalle en aquellas modificaciones propuestas por el contratista.
- Gastos derivados de los trabajos de topografía, reconocimiento, detección y replanteo de cuantos servicios públicos, infraestructuras o restos arqueológicos puedan existir en las inmediaciones de las obras, tanto en superficie como subterráneos, para poder obtener los datos necesarios para el desarrollo de diseño de las infraestructuras a construir como parte de este contrato, incluyendo todos las técnicas y medios que resultasen necesarios (catas, sondeos, detectores no destructivos, inspecciones interiores con robot y cámara de videos, inspecciones visuales, etc...).
- Gastos de compra del material hidráulico a instalar en obra.
- Gastos específicos derivados de la supervisión arqueológica (si procede), tanto en la fase de confección de proyecto y desarrollo de la solución, como en la fase de ejecución de las obras (incluyendo visitas de obra de seguimiento y redacción de informes). El contratista asumirá estos gastos hasta un límite del 0,5% del PBL.
- El importe a que ascienda la publicación de un anuncio de inicio y otro de finalización de la obra en los diarios de mayor difusión regional (hasta un máximo de cuatro) y la edición de un folleto explicativo (díptico/tríptico) de la obra con una tirada suficiente para dar a conocer las obras a los vecinos afectados.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

● La instalación de un cartel de la realización de la obra por cada municipio incluido en el paquete o lote que deberá incorporar el logotipo oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como la leyenda pertinente que indique la financiación pública.

● Conservación de la obra durante su ejecución y durante el plazo de garantía.

● Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de maquinaria.

● Gastos por acopios.

● Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, instalaciones, maquinaria y herramientas.

● Gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o cualquier otra actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales.

● Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.

● Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de deterioro.

● Gastos correspondientes a la instalación y mantenimiento de la oficina a pie de obra.

● Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de agua, así como de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la obra. Así como derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos auxiliares.

● Gastos de suministros de agua y energía eléctrica necesarios para la ejecución de las obras y trabajos relacionados con las mismas.

● Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del proyecto.

● Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos.

● Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de restos y residuos, y de limpieza general de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma.

● Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, incluyendo caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo de la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos después de la finalización de la obra.

● Adquisición o alquiler de terrenos para tomas de corriente, vertidos y préstamos.

● Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que afecten al Contratista para la realización de los trabajos objeto de este documento y sus anexos.

● Conservación y policía de la zona de obras durante la ejecución; suministro y colocación de señales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de afecciones a terceros, con especial atención al tránsito, así como la limpieza y conservación en buen estado de los accesos a las carreteras ya sean nacionales, autonómicas o locales, desde las obras.

● Gastos derivados del vallado de obras y protección en relación con la peligrosidad y molestias producidas por las mismas.

● Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la ejecución de las obras, tanto si están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los supuestos en que de lo expresamente pactado en este contrato se deduzca otra cosa.

● Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las instalaciones definidas en el Proyecto.

● Gastos derivados de la protección de las obras para hacer frente a fenómenos naturales de carácter normal u ordinario.

● Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, en horas extraordinarias o en días festivos, necesarios para cumplir el programa de trabajo y plazo acordado excepto en el supuesto de que la adopción de las citadas medidas se produzca a petición expresa de la sociedad contratante, y sea motivada por retrasos no imputables al Contratista, o para adelantar la finalización de la obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa autorización de la sociedad contratante.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

- Gastos de elaboración, aplicación y ejecución del Plan de seguridad y salud.
- El coste de la redacción del Plan de Control de Calidad, así como de su aplicación y coordinación. La Dirección de Obra lo validará con carácter previo a la ejecución de las obras.
- El coste de la redacción del Plan de Gestión de Residuos, así como de su aplicación y coordinación. La Dirección de Obra lo validará con carácter previo a la ejecución de las obras. Se incluyen también, aquí, los gastos referentes a los planos y documentación finales de la obra.
- El coste de la redacción del Plan Específico de trabajos en contacto con amianto, así como de su aplicación, coordinación y presentación ante la Administración Pública competente en esta materia.
- Mayores costes que pudieran derivarse por el bajo rendimiento del desarrollo de los trabajos.
- Todos los gastos originados por la infraestructura hidráulica imputables a la obra durante el Periodo de pruebas y puesta en funcionamiento.
- Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio del contratista.

26. TRIBUTOS

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación vigente.

27. REVISIÓN DE PRECIOS

Si procediera la revisión se indicará así en el **apartado H** del Cuadro - resumen que recogerá la fórmula aplicable.

28. MODIFICACIÓN Y PRECIOS CONTRADICTORIOS

La obra podrá modificarse por los motivos y hasta el porcentaje que se indican en el **Anexo XI,** sin necesidad de suscribir Adenda al contrato, bastará que dicha ampliación conste reflejada en las certificaciones de obra y que las mismas sean aprobadas por la Dirección de obra.

No obstante, si para la ejecución de dicho modificado fuera necesario introducir unidades de obra no contempladas en la documentación técnica de la obra, previamente a su ejecución el Contratista deberá pasar propuesta de las nuevas unidades a la Dirección de Obra, que dispondrá de un plazo máximo de quince (15) días hábiles para contestar y autorizar su ejecución, plazo que podría resultar ampliado caso de requerirse autorización del MITECO.

La propuesta que traslade el Contratista estará basada en las partidas correspondientes extraídas del cuadro de precios del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVE) en vigor, o bien, compuestas a partir de los unitarios del citado cuadro de precios.

La ejecución de unidades de obra no contempladas en la documentación técnica sin la autorización de la Dirección de obra, no dará derecho a su cobro, pudiendo la Contratante exigir su restauración.

Toda modificación por motivos distintos a los previstos o que exceda del porcentaje establecido en el Anexo XI, requerirá de acuerdo previo a firmar por ambas partes.

29. PERIODO DE GARANTÍA

El periodo de garantía es el que se indica en la **letra F del Cuadro-resumen** a contar desde la recepción de la obra. Durante dicho periodo, el Contratista será el responsable exclusivo de realizar toda clase de correcciones y reparaciones que la sociedad contratante considere necesarias para que las obras cumplan totalmente su función. El Contratista será además responsable de la conservación y policía de las obras e instalaciones y de que su explotación resulte adecuada. Asimismo, procederá a efectuar bajo su responsabilidad y a su costa los trabajos que fueran necesarios para corregir vicios y defectos apreciados en la obra con posterioridad a su recepción, o reparar averías. Dichos trabajos, deberán de realizarse en todo momento bajo la supervisión y de acuerdo a las instrucciones que al

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

efecto dicte la dirección facultativa de las obras y de forma que no obstaculicen el uso público, el servicio que presta y la normal explotación de la obra.

El Contratista podrá disponer de una organización específica para llevar a cabo los citados trabajos en las condiciones indicadas durante el período de garantía. Si el Contratista no cumpliese los plazos y condiciones señalados para la conservación y funcionamiento de la obra, la sociedad contratante, previa comunicación por escrito al Contratista, podrá encargar directamente aquellos trabajos a sus servicios de conservación o a cualesquiera otros terceros. En cualquier caso, la responsabilidad y el importe de los trabajos ejecutados, bien sean por el Contratista, por los servicios ordinarios de conservación o por otras empresas, serán a cargo del Contratista con la única excepción de las reparaciones que hayan tenido que realizarse como consecuencia de daños causados por terceros, siempre que pueda acreditarse debidamente como ajena a las partes la causa de estos daños.

El cómputo del plazo de garantía se interrumpirá desde el momento en que el director facultativo de las obras ordene la ejecución de obras de corrección de vicios y defectos o la reparación de averías, ampliándose el plazo por un tiempo equivalente al que duren las obras necesarias, sin que el contratista tenga por ello derecho a indemnización alguna.

30. SUBCONTRATACIÓN

El Contratista, cumpliendo los requisitos y formalidades prevenidos en los apartados siguientes, podrá subcontratar parcialmente con terceros las obras.

El Contratista deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la empresa contratante, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando se inicie la ejecución de este, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

El contratista principal deberá notificar por escrito a la empresa contratante cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la documentación necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

La empresa contratante se reserva el derecho a oponerse a la subcontratación si entiende que el subcontratista no reúne los requisitos de capacidad y solvencia exigibles.

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la empresa contratante, con sujeción estricta a los pliegos de condiciones y a los términos de este contrato.

El Contratista se obliga a abonar a los subcontratistas y suministradores el precio pactado con unos y otros en plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre.

El Contratista, cuando la empresa contratante así lo requiera, deberá justificar documentalmente el cumplimiento de los plazos y condiciones en materia de pagos a subcontratistas y suministradores establecidas en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

Así, son obligaciones del Contratista:

a) Mantener actualizado siempre el Libro de Subcontratación.

b) Remitir a la contratante copia de los contratos suscritos, a fin de comprobar que se aplican al subcontratista condiciones similares a la que se recogen en el contrato principal.

c) Tener abierto, en la oficina de obra, un Libro de subcontratación, en el que anotará por orden cronológico, los datos necesarios para la identificación, desde el inicio de la obra, de todas las subcontrataciones realizadas, ya lo sean con empresas subcontratistas o con trabajadores autónomos.

d) Remitir la documentación acreditativa de que los pagos se están realizando en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre.

Aportar a la contratante la documentación justificativa del cumplimiento de las obligaciones legales en materia de subcontratación.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

Tanto el Contratista como el subcontratista deberán respetar, en lo que sea de aplicación, las disposiciones de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

31. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

a) El contratista deberá realizar los trabajos contratados de acuerdo con los siguientes documentos:

a. La Memoria valorada y el Documento de prescripciones técnicas del material hidráulico a emplear, que se publicarán junto con el anuncio de licitación.

b. El Plan de Seguridad y Salud (o en su defecto el Documento de Gestión Preventiva correspondiente).

c. El Plan de control de calidad de la obra, y en su caso el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC).

d. El Plan de Gestión de Residuos de la Construcción (PGRC).

b) El contratista se responsabilizará de que los materiales empleados y los trabajos a desarrollar se ajusten a los documentos del anterior apartado, respondiendo frente a la contratante de los defectos constructivos y de las repercusiones que las anomalías en los materiales o métodos de trabajo empleados puedan tener en la obra realizada, quedando supeditada la recepción de los trabajos a la aprobación de la contratante.

c) El contratista asimismo se responsabilizará del adecuado acopio de los materiales, y su dosificación de los mismos es la aprobada, así como de la señalización y acotación de la obra por medio de vallas o balizas.

d) Si algunos trabajos ya realizados ofrecieran deficiencias incompatibles con la buena ejecución de su función o de la construcción de la obra, correrían por cuenta del contratista los gastos inherentes a reposiciones de material, correcciones, derribos o demoliciones y toda indemnización por los perjuicios que de estos casos pudieran derivarse. Todos los gastos producidos por esta contingencia le serán descontados al contratista de las facturas pendientes y de la garantía, si procediere. Caso de que facturas y garantías no cubriesen el importe de los gastos, la contratante podrá ejercitar las acciones legales a que tenga derecho.

e) Si el contratista fuera incapaz de ejecutar determinadas unidades de la obra contratada con la calidad requerida, la contratante podrá contratar esos trabajos con otra empresa especializada, no percibiendo la empresa contratista compensación alguna por la NO ejecución de esas unidades.

f) Cuando se detecten defectos de calidad en la obra ejecutada por falta de cumplimiento de la Memoria Valorada, de las instrucciones de la Dirección de Obra o por incumplimiento del Plan de Control de Calidad, y pese a los defectos, la obra resultase aun así aceptable a juicio de la Dirección de Obra, los defectos darán lugar a rebajas porcentuales en el precio del 50 % de cada unidad de obra no ejecutada correctamente.

g) El contratista realizará un reportaje fotográfico de fachadas y urbanización previo para el control de posibles desperfectos durante las obras y realizará seguimiento del estado del entorno de las obras durante la ejecución de las mismas. Así mismo, reportará cualquier desperfecto que se aprecie y no exista en el reportaje fotográfico previo.

h) El contratista informará a la contratante de cualquier actuación relevante que afecte o pueda afectar a la vida normal de la ciudadanía.

32. RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que ocasione en la ejecución de sus trabajos tanto a terceros como a instalaciones, materiales, equipos o personal de la contratante.

Para responder de tales daños, tiene obligación de mantener durante toda la vigencia del contrato póliza de seguro de responsabilidad civil con las condiciones indicadas en el **Anexo VI** al presente Pliego.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

La póliza de seguro deberá estar contratada con entidad aseguradora con autorización administrativa para operar en territorio español. La sociedad contratante se reserva la facultad de rechazar la compañía aseguradora seleccionada por el contratista si considerara motivadamente que la misma no reúne las mínimas condiciones de solvencia necesarias.

Se admitirán las franquicias, límites o sublímites y las exclusiones de riesgos normalmente aceptadas por las prácticas de mercado en cada tipo de seguro requerido. En todo caso las franquicias serán asumidas por el contratista. También lo será el exceso del sublímite de cobertura asumida en caso de autoseguro.

En el caso de que por el contratista se proceda a subcontratar parcial o totalmente los trabajos objeto de este contrato, además de las otras prescripciones que establece el presente contrato, deberá ampliar la garantía de la referida póliza en forma que cubran los riesgos derivados de los subcontratistas.

Previo al inicio de las obras, el contratista realizará un reportaje fotográfico de fachadas y urbanización previo para el control de posibles desperfectos durante las obras. En caso de considerarlo necesario se llevará a cabo un acta de fotografías con notario competente en el municipio donde se ejecuten las obras.

Recae sobre el contratista la obligación de solicitar a las entidades suministradoras de gas, electricidad, telefonía, televisión por cable, etc. los planos y la asistencia en obra necesaria para conocer el trazado de las canalizaciones subterráneas que discurran por el lugar de las obras, siendo el contratista el único responsable frente a dichas entidades suministradoras por los daños que pudieran ocasionar en dichas instalaciones con motivo de la no solicitud de los planos y/o asistencia en obra. Así mismo, el contratista deberá instalar a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El representante de la empresa contratante podrá inspeccionar el cumplimiento de todos los puntos anteriores sin que tal inspección exonere al contratista de la exclusiva responsabilidad que le incumbe.

33. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince años a contar desde la fecha de la recepción.

34. RESPONSABILIDADES EN MATERIA LABORAL, DE SEGURIDAD Y SALUD, Y TRIBUTARIAS

El contratista deberá cumplir cuantas normas sobre seguridad y salud en el trabajo fueran impuestas por las disposiciones legales vigentes de ámbito general, así como en las disposiciones particulares propias de la actividad del contratista, incluidas las relativas al transporte y material transportado, siendo el contratista el responsable de cualquier incumplimiento de las mismas o del que pudieran generar las personas a su cargo.

El contratista se obliga a satisfacer a sus obreros los jornales reglamentarios, cotizar puntualmente los Seguros Sociales, cuotas de Previsión y Accidentes en general, cuantas obligaciones determine la Reglamentación de Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas y demás leyes concordantes y vigentes en materia de Previsión y Accidentes.

Así mismo el contratista se obliga a estar al corriente en sus obligaciones tributarias, pudiendo la contratante solicitarle en cualquier momento, el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido por la Administración Tributaria.

35. OBLIGACIONES MEDIOAMBIENTALES Y DESEMPEÑO ENERGÉTICO

El contratista garantiza a la contratante un alto nivel de conducta medioambiental en la ejecución de la prestación, y se compromete a realizar las acciones necesarias para transportar y gestionar los residuos generados de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, así como para dar

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

cumplimiento legal a otros aspectos ambientales (vertido de aguas residuales, generación de ruidos, emisiones atmosféricas, reducción de plástico en los embalajes…).

Los escombros generados en la actuación se acopiarán preferentemente en sacas o contenedores, permitiéndose únicamente el acopio en la propia calzada cuando se vayan a retirar de inmediato. Los residuos producidos por la ejecución de los trabajos se deberán retirar directamente en camiones homologados para este tipo de residuos, queda prohibido el almacenamiento en la vía pública.

Cualquier incidente ambiental que pudiera producirse durante las actividades realizadas por el contratista o por cualquiera de sus subcontratistas será comunicado de forma inmediata al responsable de la instalación, a fin de coordinar las medidas adecuadas, y el contratista asumirá la reparación del daño de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Los equipos y maquinaria empleados por el contratista para la ejecución de la prestación cumplirán, en todo momento, los niveles de contaminación acústica establecidos por la legislación vigente. Asimismo, aquellos equipos susceptibles de producir emisiones contaminantes a la atmósfera deberán mantenerse en unas condiciones tales que aseguren el cumplimiento de los límites legales.

El contratista ejecutará los trabajos manteniendo un desempeño energético adecuado. Así mismo, empleará y adquirirá equipos con un nivel aceptable de eficiencia energética cuando trabaje para la contratante.

El contratista se compromete, en caso de solicitud expresa de la contratante, a proporcionar datos sobre sus consumos y su desempeño energético.

Se consideran obligaciones medioambientales esenciales, las siguientes:

- Disponer de los medios de protección necesarios para que los vertidos accidentales sean tratados como residuos controlados.

- Tratar el resultado de la limpieza de útiles de pintura como residuo, quedando prohibido el vertido a la red pública de saneamiento.

- Separar los distintos tipos de materiales, aislando de forma específica aquellos que puedan contener, aunque sea en pequeñas proporciones: fibras minerales, disolventes, pinturas, resinas, PVC, luminarias de mercurio y sodio, etc.

- Acotar una zona para instalar el punto limpio de la obra, donde se ubicarán los diferentes contenedores.

- Clasificar tanto los residuos peligrosos como el resto, y se procederá, a etiquetar correctamente todos los contenedores.

- Llevar un control del tiempo de almacenamiento hasta un máximo de 6 meses en el caso de residuos peligrosos, y de 2 años para el resto.

- Se prohíbe el trabajo en horario nocturno (de 22:00 a 08:00) para minimizar las molestias por ruido, salvo autorización expresa por motivos de seguridad o tráfico.

- Se implementarán medidas de control de polvo mediante riego periódico de la zona de trabajo.

- El adjudicatario será responsable de la limpieza diaria de las zonas afectadas por el tránsito de su maquinaria, incluyendo calzadas y aceras colindantes.

36. OTRAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE FINANCIACIÓN DE LA OBRA

Cualquier acto u omisión imputable al contratista que conlleve la pérdida de la subvención por parte de la Sociedad, generará la obligación de indemnizar los daños y perjuicios económicos ocasionados.

37. VERIFICACIÓN DE MATERIALES DE OBRA, EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA Y CANAL ÉTICO

La contratante o el Cliente de la contratante, tendrá derecho a verificar en los locales del contratista, o donde se ejecute la obra, que los materiales empleados son conforme con los requisitos especificados. Dicha verificación no eximirá al contratista de la responsabilidad de un producto aceptable, ni impedirá su rechazo posterior por parte de la contratante.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

Asimismo, la contratante tendrá derecho a verificar en cualquier momento, ya sea directamente o a través de terceros, el cumplimiento por parte del contratista del Código Ético y Política de Sistemas de Gestión de la contratante, de las obligaciones asumidas en materia social, laboral y medioambiental, y el grado de implantación y control de dichas obligaciones en su propia cadena de suministro.

La contratante evaluará el desempeño del contratista, atendiendo al porcentaje de incidencias detectadas y su gravedad.

El resultado de las auditorías y evaluaciones podrá derivar en el apercibimiento del contratista; en el establecimiento de un plan de acción de mejora; en la resolución del contrato; o incluso en la inhabilitación del contratista para trabajar con la contratante si se verifica incumplimiento reiterado del Código Ético y/o de la Política de Sistemas de Gestión del Grupo Global Omnium.

Por su parte, el contratista podrá reportar, a través del Canal Ético sito en la web del Grupo Global Omnium, cualquier incumplimiento o sospecha de incumplimiento de la legislación, así como del Código Ético o Política de Sistemas de Gestión del Grupo Global Omnium. La comunicación podrá ser anónima, pero deberá contener una descripción de los hechos que constituyen el incumplimiento, incluyendo información sobre el tiempo y lugar de ocurrencia, así como las personas involucradas. La contratante garantizará el anonimato de quienes denuncien las infracciones, con sujeción a los requisitos de la legislación aplicable.

38. CONFIDENCIALIDAD

El contratista se obliga a custodiar toda documentación o dato que le sea entregado en depósito para la ejecución del contrato, no pudiendo utilizarse para fines distintos y siendo el único responsable de cualquier utilización indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia análoga que se produzca, debiendo en este caso indemnizar a la contratante por los daños y perjuicios causados.

El contratista se compromete a guardar la máxima reserva y secreto sobre cualquier documento, información u otro material que se le transmita confidencialmente, o a la que pudiera tener acceso durante la ejecución del contrato.

Se considera Información Confidencial:

- Toda aquella documentación e información intercambiada entre las partes para la preparación del presupuesto u oferta.

- Toda la documentación e información que se ponga a disposición del contratista durante la ejecución del contrato señalada como confidencial.

- Toda aquella documentación o información, que no siendo pública o notoria, el contratista o sus empleados hayan podido tener acceso con ocasión de la ejecución del contrato.

Será igualmente considerada Información Confidencial, aquella que resulte de cualquier proceso o tratamiento tomando como base la descrita en el apartado anterior.

El contratista deberá adoptar las medidas necesarias, tanto organizativas como en materia de ciberseguridad, que garanticen la seguridad y confidencialidad de la Información Confidencial y evite su alteración, tratamiento o acceso no autorizado, pérdidas y robos. A tales efectos, queda obligado a custodiar confidencialmente la Información Confidencial facilitada por la contratante.

Asimismo, el contratista queda obligado a comunicar cualquier incidencia que ponga en riesgo la salvaguarda de la Información Confidencial.

El contratista se compromete, tras la extinción del contrato, a no conservar copia alguna de Información Confidencial, salvo aquella acreditativa de la relación mantenida a efectos de dirimir responsabilidades fiscales, laborales y de cualquier otra naturaleza de la que se infiera una obligación frente a terceros y a dichos únicos efectos.

El contratista se compromete a informar a su personal, colaboradores y subcontratistas de las obligaciones establecidas en estas condiciones generales sobre confidencialidad. La contratante podrá exigir que el contratista le facilite registro con identificación de las personas con acceso a la información confidencial.

El contratista no podrá utilizar la información y documentos confidenciales para fines distintos del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin consentimiento escrito preciso de la contratante.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

El contratista se compromete a no divulgar dicha Información Confidencial, así como, a no publicarla ni de cualquier otro modo, bien directamente, bien a través de terceras personas o empresas, o ponerla a disposición de terceros sin el previo consentimiento por escrito de la contratante.

Las obligaciones de confidencialidad tendrán una duración de cinco años siguientes a la fecha de pago de la última factura.

El incumplimiento de las obligaciones anteriores se considerará un acto de violación de secreto profesional, pudiendo la contratante ejercitar las acciones de responsabilidad civil y/o penal que correspondan.

39. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos personales reflejados en el contrato, así como los que pudieran ser generados durante la ejecución del mismo, serán tratados por la contratante en calidad de Responsable del Tratamiento.

La finalidad del tratamiento consiste en mantener la relación profesional con el contratista, así como favorecer y garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Los datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en la Ley, así como tampoco está prevista la transferencia internacional de los mismos.

La base jurídica que legitima el tratamiento es el cumplimiento de la relación contractual (art. 6.1 b) RGPD).

Las personas afectadas podrán ejercitar su derecho de acceso, limitación del tratamiento, rectificación, portabilidad, oposición, supresión, y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a la dirección de correo electrónico dpo@globalomnium.com.

Así mismo, tendrán derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control correspondiente. Para ello, pueden ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos ("AEPD") a través de su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Si como como consecuencia de las prestaciones objeto del presente contrato, el contratista tuviere acceso a datos de la contratante o de clientes de la contratante de los que ésta es responsable, pasará a ostentar la condición de Encargado de tratamiento, comprometiéndose a cumplir con las condiciones estipuladas en el Contrato de encargo de tratamiento que, en caso de ser aplicable, se firmará junto con este contrato.

40. CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD

El contratista se compromete a:

- Implementar medidas destinadas al cumplimiento riguroso de la legalidad vigente por todos sus empleados, y a comunicar a la contratante cualquier procedimiento abierto en relación a una posible comisión de delito o sanción administrativa.
- Trasladar a su organización y actividad diaria a través de planes de formación y/o normas de conducta propias, las pautas que establece el Código Ético y Política de Sistemas de Gestión del Grupo Global Omnium publicados en https://www.globalomnium.com, que declara conocer, donde se detallan los valores, los principios y las normas de actuación a seguir dirigidas tanto a la consecución de objetivos en materia de sostenibilidad como a prevenir o reducir significativamente los riesgos de incumplimientos éticos o de comisión de delitos y facilitar su detección.
- Establecer y mantener procedimientos adecuados para evaluar y seleccionar proveedores y subcontratistas.
- Evaluar y reducir el impacto ambiental de sus productos y servicios a lo largo de todo su ciclo de vida.
- Utilizar los recursos materiales de forma responsable, a fin de lograr un crecimiento sostenible que respete el medio ambiente y los derechos de las generaciones futuras

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

41. PENALIZACIONES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolución la contratante tendrá derecho a aplicar penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas:

41.1. Penalización por falta de cumplimiento del plazo total:

En el supuesto de que se sobrepasase en más de un mes el plazo total pactado para la ejecución de la obra, el Contratista será penalizado con una deducción del dos por ciento (2 %) del valor de la obra contratada por cada diez por ciento (10 %) de incremento de plazo sobre el plazo total. Los incumplimientos del plazo cuyo porcentaje no alcance el referido diez por ciento (10 %) del plazo total se penalizarán aplicando a la deducción del dos por ciento (2 %) la proporción que resulte entre el retraso acaecido y el referido 10 % del plazo total.

La penalización establecida en el párrafo anterior será de aplicación en cualquier supuesto, salvo que el mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputables directamente a la sociedad contratante en cuyo supuesto se deberá confeccionar un nuevo Programa de trabajos, sujeto a la aprobación de la sociedad contratante.

La aplicación de estas sanciones se hará efectiva mediante una deducción directa en las certificaciones de obra pendientes o en la liquidación final del contrato, una vez transcurrido el mes de gracia tras el vencimiento del plazo original y tras haber cuantificado el porcentaje exacto de demora.

41.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la información.

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la información que debe prestar el Contratista según este contrato, fuese precisa la realización de trabajos suplementarios a criterio de la Dirección de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para completar la información contractualmente debida será de cargo del Contratista.

Con la aplicación de tres penalizaciones de este tipo, la contratante podrá exigir la sustitución del Jefe de obra, o en su caso la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios

41.3. Penalización por falta de cumplimiento del plazo total

En el supuesto de que se sobrepasase en más de quince días el plazo total para la ejecución de la obra, el Contratista será penalizado con una deducción del dos por ciento (2 %) del valor de la obra contratada por cada diez por ciento (10 %) de incremento de plazo sobre el plazo total. Los incumplimientos del plazo cuyo porcentaje no alcance el referido diez por ciento (10 %) del plazo total se penalizarán aplicando a la deducción del dos por ciento (2 %) la proporción que resulte entre el retraso acaecido y el referido 10 % del plazo total.

La penalización establecida en el párrafo anterior será de aplicación en cualquier supuesto, salvo que el mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputables directamente a la contratante en cuyo supuesto se deberá confeccionar un nuevo Programa de trabajos, sujeto a la aprobación de la contratante.

A las penalizaciones anteriores habrá de añadirse, en su caso, la indemnización por los daños y perjuicios que se irroguen a la contratante por el retraso-ya sea total o parcial- en la ejecución del contrato.

Con la aplicación de tres penalizaciones de este tipo, la contratante podrá exigir la sustitución del Jefe de obra, o en su caso la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios.

41.4. Penalización por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la Dirección de Obra.

En el caso de que el Delegado de Obra o el personal a su cargo, incumplan las órdenes de la Dirección de Obra, ésta si considera que se está perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las obras, podrá proponer una penalización económica cada vez que se produzca un

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

incumplimiento de este tipo. De no producirse inmediatamente la oportuna rectificación, la contratante podrá aplicar una penalización, hasta una cuantía máxima por cada uno de los incumplimientos de seis mil euros (6.000 €); penalización ésta que se hará efectiva en el momento de liquidación de la certificación mensual correspondiente al mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la notificación del devengo de la penalización, se cumpliera la orden emitida.

La penalización no excluye el derecho de indemnización por el incumplimiento.

Con la aplicación de tres penalizaciones de este tipo, la contratante podrá exigir la sustitución del Jefe de obra, o en su caso la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios

41.5. Penalizaciones por incumplimiento de órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud.

En caso de que el Contratista (en la persona del Jefe de Obra o del encargado) incumplan las órdenes del Coordinador de Seguridad y Salud, de manera que el propio Coordinador considere que se perjudica la correcta aplicación del Plan de Seguridad y Salud, éste podrá proponer a la contratante una penalización económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo.

Recibida la propuesta de penalización, la contratante lo comunicará al Contratista para que subsane el incumplimiento de forma inmediata.

De no producirse la oportuna subsanación, la contratante podrá aplicar una penalización de hasta seis mil euros (6.000 €) por cada incumplimiento. Dicha penalización se hará efectiva en la certificación mensual del mes en curso.

Con la aplicación de tres penalizaciones de este tipo, la contratante podrá exigir la sustitución del Jefe de obra, o en su caso la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios.

41.6. Penalizaciones por incumplimiento del compromiso de adscripción de medios materiales y humanos a la ejecución del Contrato.

En caso de que el Contratista no pusiera a disposición del contrato los medios materiales y personales que comprometió e identificó con anterioridad a la formalización del mismo, alterase, modificase o sustituyese los mismos, sin la previa autorización de la contratante, se aplicará una penalización de seis mil euros (6.000 €) por cada incumplimiento detectado. A estos efectos se entenderá que constituye un incumplimiento la no adscripción, modificación o sustitución de cada persona designada o máquina, elemento o medio auxiliar comprometido (.en particular en lo relativo al cumplimiento de la adscripción de los medios materiales comprometidos en la oferta). Dicha penalización se hará efectiva en la certificación mensual del mes en curso.

En todo caso, la contratante sólo podrá autorizar la sustitución de los medios comprometidos por otros que, objetivamente, superen las condiciones y características de número, capacidad, rendimiento, cualificación o experiencia ofertados.

Con la aplicación de tres penalizaciones de este tipo, la contratante podrá exigir la sustitución del Jefe de obra, o en su caso la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios.

41.7. Penalización por incumplimiento de obligaciones aplicables en materia medioambiental, social, laboral, de seguridad y salud y tributarias.

En el caso de que el contratista incumpla las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social, laboral, de seguridad y salud, y tributarias establecidas en este documento, en el derecho internacional, de la Unión Europea, el derecho laboral o los convenios colectivos aplicables, se considerará que se está perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las obras, y aplicará una penalización económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. La contratante lo comunicará al Contratista para que cese en el incumplimiento de forma inmediata y podrá aplicar una penalización, hasta una cuantía máxima por cada uno de los incumplimientos de seis mil euros (6.000 €); penalización ésta que se hará efectiva en el momento de liquidación de la certificación mensual correspondiente al mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la notificación del devengo de la penalización.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

La penalización no excluye el derecho de indemnización por el incumplimiento.

La misma penalización se aplicará en caso de que se produzcan retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las establecidas en los convenios colectivos que sea grave y dolosa.

Con la aplicación de tres penalizaciones de este tipo, la contratante podrá exigir la sustitución del Jefe de obra, o en su caso la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios.

41.8. Penalización por incumplimiento de las condiciones de sostenibilidad, confidencialidad y Código ético; así como por incumplimiento de las condiciones especiales del Anexo VI.B.

En el caso de que el contratista incumpla las condiciones de sostenibilidad, confidencialidad y de carácter ético o cualquiera de las condiciones esenciales del Anexo VI.B, se considerará que se está perjudicando en forma grave o significativa el correcto desarrollo de las obras, y aplicará una penalización económica cada vez que se produzca un incumplimiento de este tipo. La contratante lo comunicará al Contratista para que cese en el incumplimiento de forma inmediata y podrá aplicar una penalización, hasta una cuantía máxima por cada uno de los incumplimientos de seis mil euros (6.000 €); penalización ésta que se hará efectiva en el momento de liquidación de la certificación mensual correspondiente al mes en curso, sin que sea recuperable aun cuando posteriormente a la notificación del devengo de la penalización se cumpla la misma.

En caso de que el contratista no cese en el incumplimiento comunicado, cada mes que se produzca el mismo dará lugar a una nueva penalización.

La penalización no excluye el derecho de indemnización por el incumplimiento.

Con la aplicación de tres penalizaciones de este tipo, la contratante podrá exigir la sustitución del Jefe de obra, o en su caso la resolución del contrato con indemnización de daños y perjuicios.

41.9. Límite y efectos de las penalizaciones.

La suma de las penalizaciones detalladas en los apartados anteriores tendrá como límite máximo cuantitativo el del ochenta por ciento (80 %) del precio total de la obra, sin perjuicio de que se concede a la contratante la posibilidad de resolución del mismo por incumplimiento del Contratista.

Las imposiciones de las penalizaciones de los apartados anteriores, con la consiguiente continuación y no resolución del contrato, no suponen renuncia alguna a la imposición de las penalidades acordadas, o que pudieran acordarse, en aplicación de este contrato, ni a la resolución del contrato cuando, posteriormente, concurra cualquiera de las causas que habilitan a ello.

42. RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS OBRAS

Finalizadas las obras, se procederá en un plazo máximo de un mes a la verificación de las mismas. Al acto de recepción asistirá un representante de la Entidad Contratante, el Director de Obra y un representante del Contratista. Durante este acto, se comprobará que los trabajos se ajustan estrictamente a la Memoria Valorada, Documento de prescripciones técnicas del material hidráulico, instrucciones técnicas y órdenes de la Dirección de Obra y se levantará Acta de recepción, comenzando el cómputo del plazo de garantía tras la firma de la misma por todas las partes.

Si se detectaran deficiencias o que las obras no se hallan en estado de ser admitidas, se detallarán en acta las instrucciones precisas y un plazo para su subsanación. En caso de defectos de calidad que no impidan la aceptación, se podrá aplicar una rebaja de hasta el 50 % en el precio de la unidad de obra afectada.

La Garantía Definitiva (5 % del importe de adjudicación) responderá de la correcta ejecución de las obras y de la inexistencia de vicios o defectos durante el plazo de garantía. En caso de incumplimiento de las obligaciones de reparación, la Entidad contratante procederá a la incautación total o parcial de dicha garantía, pudiendo encomendar a un tercero la finalización de la obra o subsanación de defectos con cargo al contratista, si la garantía fuere insuficiente.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

43. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato:

1. El impago de las certificaciones de obra por la contratante sin causa justificada.

2. El no inicio o paralización de las obras por causa imputable al contratista. Se considera imputable al contratista el no inicio de las obras por la ausencia de aportación de toda la documentación previa a la obra.

3. El no inicio o paralización de la obra por plazo superior a cinco meses por causas ajenas al contratista.

4. La comisión por el contratista del número máximo de penalizaciones.

5. El impago por el contratista de las cuotas de la seguridad social y accidentes de trabajo, de los sueldos y salarios, de las obligaciones tributarias, de los seguros sociales y profesionales (RC) exigidos, de deudas a subcontratistas y proveedores.

6. Incumplimiento por el contratista de la adscripción de la obligación de permanencia del Encargado de obra al 100% de la jornada o de la adscripción de los medios personales o materiales al contrato comprometidos en su oferta.

7. La inobservancia por el contratista de las prescripciones sanitarias o el incumplimiento de las órdenes sobre evitación de situaciones insalubres, de peligrosidad o incomodidad, o sobre la carencia de los elementos de protección y seguridad necesarios y obligatorios, y otros incumplimientos que afecten a la seguridad individual o colectiva, y que, por las condiciones del trabajo, representen un especial peligro para el trabajador y que una vez apercibido formalmente no hayan sido subsanadas.

8. La extinción de la personalidad jurídica de cualquiera de las partes.

9. El concurso de acreedores de cualquiera de las partes, siempre y cuando el concursado no pueda garantizar que el cumplimiento del contrato forma parte de su plan de viabilidad.

Para la eficacia de las dos últimas causas, bastará la simple comunicación por escrito con acreditación de la circunstancia que motiva la resolución, sin derecho a indemnización por ninguna de las partes. Para la eficacia del resto de las causas será necesaria audiencia previa de la otra parte por plazo mínimo de 10 días naturales, pudiendo la parte afectada por el incumplimiento exigir indemnización de los daños y perjuicios no cubiertos con las penalizaciones.

44. NOTIFICACIONES

Las comunicaciones derivadas del incumplimiento, ejecución y extinción del contrato podrán ser practicadas a través de correo electrónico en la dirección que las partes se faciliten, comprometiéndose a mantener dicha información actualizada.

45. JURISDICCIÓN

Las partes, caso de ejercitar acciones judiciales, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia, con renuncia igualmente expresa a cualesquiera otros fueros que pudiesen corresponderles.

46. RÉGIMEN JURÍDICO

La ejecución, modificación y extensión del contrato queda sujeta a la legislación civil, mercantil y procesal española.

Queda entendido que, en ningún caso y bajo ningún concepto, podrá el Contratista suspender ni retrasar las obras, ni tampoco abandonar éstas en supuestos de resolución y/o rescisión del presente contrato bajo el fundamento o la alegación de tener pendientes reclamaciones, diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbitrales, judiciales o contenciosos de cualquier clase.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

47. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACIÓN QUE RIGE LA LICITACIÓN

Contra los documentos que rigen la presente licitación podrá interponerse los siguientes recursos:

a. Recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo 44 LCSP a presentar ante el órgano que se indica en el citado apartado Ñ, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el perfil del contratante

b. Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el perfil del contratante.

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado en la fecha consignada en la firma electrónica, por el Apoderado:

Firmado por: DIONISIO MAURO GARCIA COMIN - NIF:25380503A
Fecha y hora: 23-04-2026 09:10 UTC+02
NIF: 25380503A

Fdo: Dionisio García Comín

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO I

LIMITACIÓN A LOS LOTES

Nº de lotes	**3**
Nº de lotes a los que un mismo licitador puede presentar oferta	**3**
Nº de lotes a los que un mismo licitador puede resultar adjudicatario	**1**
Lotes incompatibles	**3**
Se exige distinta solvencia para diferentes lotes ☐ SI ☒ NO	
Varía la documentación a presentar en cada lote ☐ SI ☒ NO	

Justificación de la limitación:

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento del principio de eficacia y la continuidad de un servicio público esencial. Dada la perentoriedad en la ejecución de las obras derivadas de la emergencia (DANA) y la complejidad técnica de intervenir simultáneamente en diferentes puntos de una infraestructura crítica, se hace necesario diversificar el riesgo de ejecución. La concurrencia de diferentes adjudicatarios permite una movilización de recursos técnicos y humanos en paralelo, evitando la saturación de las capacidades operativas de un único contratista y asegurando la estricta observancia de los plazos de ejecución, cuya demora comprometería el suministro de agua potable a la población.

Reglas de adjudicación en caso de coincidencia de mejor puntuación:

En el supuesto de que un mismo licitador obtuviese la mayor puntuación en ambos lotes, la adjudicación se resolverá conforme a los siguientes criterios de eficiencia:

1. Criterio de la oferta económicamente más ventajosa en su conjunto: Se procederá a realizar una comparativa de las distintas combinaciones posibles de adjudicación entre los licitadores mejor puntuados en cada lote.
2. El órgano de contratación optará por la combinación de adjudicatarios que garantice el menor desembolso total para contratante, considerando la suma de los importes de ambos lotes.
3. En consecuencia, el licitador que encabezara la puntuación en ambos lotes será propuesto para la adjudicación de aquel que, en concurrencia con el segundo licitador mejor clasificado en el lote restante, represente la oferta conjunta más favorable para la contratante.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO II

MODELO GARANTÍAS

A) MODELO AVAL

La Entidad Bancaria _____

Y en su nombre D./Dña _____

Con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado _____

AVALA

A _____, con CIF nº _____ para responder en concepto de garantía (provisional o definitiva) ante _____, con CIF _____, por importe de _____ (letra y número) de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar del artículo 114 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 2017 de Contratos del Sector Público y Pliegos de Condiciones Particulares que rigen el contrato _____

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago a primer requerimiento de _____

Este aval tendrá validez hasta que _____, no autorice su cancelación.

Este aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el número _____

Fecha y firma.

B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN.

Certificado número _____

La Entidad Aseguradora _____

Y en su nombre D./Dña _____

Con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo efectuado _____

ASEGURA

A _____, con CIF nº _____ en concepto de tomador del seguro, ante _____ en adelante asegurado, hasta el importe de euros _____ en los términos y condiciones establecidos en el artículo 114 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y pliegos de cláusulas particulares que rigen el contrato de _____en concepto de garantía (provisional o definitiva) _____ para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las citadas normas frente al asegurado.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de _____

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que _____ autorice su cancelación o devolución.

Fecha y firma.

C) **SOLICTUD DE RETENCIÓN DE FACTURA**. (Sólo se podrá optar por la retención si dicha opción se encuentra posibilitada en el **apartado J** del Cuadro-resumen del presente Pliego)

D/Dª ……
con DNI nº……

☐ En nombre propio

☐ En representación de la empresa …… con CIF ……. y domicilio social en ……
en calidad de……...
(Márquese lo que proceda)

Solicito, conforme permite el Pliego de Condiciones particulares que rige el contrato ……., la retención en factura del porcentaje de ……. (marcar porcentaje indicado en el **apartado J** del Cuadro-Resumen) en concepto de garantía definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar del citado contrato hasta su recepción definitiva y liquidación.

Fecha y firma.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO III

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN

1. El formulario normalizado del DEUC se encuentra a disposición de los licitadores en la siguiente dirección electrónica: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es . Deberán cumplimentar los campos exigidos (entrando en como "operador económico" y "generar respuesta") e imprimir y adjuntar el documento resultante en formato pdf junto con el resto de Documentación administrativa.

   En el caso de licitación por lotes con diferentes requisitos de solvencia y capacidad, deberá presentarse tantos documentos europeos únicos de contratación como lotes en los que participa, debidamente firmadas. (La exigencia o no de diferentes requisitos de solvencia y capacidad en distintos lotes se hace constar en el **Anexo V** del presente Pliego)

2. PARTE I. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EL PODER ADJUDICADOR. Deberá incluir los siguientes datos:

   - Si en la carátula del presente Pliego se indica que el contrato SI se somete a regulación armonizada, deberá rellenarse (1) fecha de anuncio en DOUE (2) número de anuncio en DOUE. Si se ha indicado que NO se sujeta a la citada Ley, no se cumplimentarán dichos datos.
   - (3) Nombre de la entidad contratante del **apartado A** del Cuadro-Resumen del presente Pliego
   - (4) Definición del objeto del contrato del **apartado B** del Cuadro-Resumen del presente Pliego y número de LOTE.
   - (5) Nº de Expediente que consta en la carátula del presente Pliego.

3. PARTE II. INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO. Deberá cumplimentar las siguientes Secciones:

   - Sección A: INFORMACIÓN SOBRE EL OPERADOR ECONÓMICO
   - Sección B: INFORMACIÓN SOBRE LOS REPRESENTANTES DEL OPERADOR ECONÓMICO
   - Sección C: INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES. En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos, con arreglo al documento europeo único de contratación.
   - ☐ Sección D: INFORMACIÓN RELATIVA A LOS SUBCONTRATISTAS. Se requiere información relativa a los subcontratistas si en el apartado M del Cuadro-resumen se exige la obligación de indicar en la oferta la parte del contrato que tenga previsto subcontratar. (**Sólo si la casilla está marcada**)

     ☐ Se requiere que se presente documento europeo único de contratación firmado por cada subcontratista en el que se cumplimente la información de las Secciones A y B de la PARTE II y la PARTE III. **(Solo si la casilla está marcada)**

4. PARTE III. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

   - Sección A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES
   - Sección B: MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
   - Sección C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERÉS O LA FALTA PROFESIONAL
   - Sección D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSIÓN QUE ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

5. PARTE IV. CRITERIOS DE SELECCIÓN. **Se cumplimentará la opción marcada**:

☒ OPCIÓN 1: INDICACIÓN GLOBAL DEL CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

☐ OPCIÓN 2: Cumplimentación de las siguientes Secciones:

Sección A: IDONEIDAD

Sección B: SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Sección C: CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

☐Sección D: SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (**Sólo si la casilla está marcada**)

6. ☐ PARTE V. REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE CANDIDATOS CUALIFICADOS. (**Sólo si la casilla está marcada)**

7. PARTE VI. DECLARACIONES FINALES

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO IV

MODELO DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA

D/Dª
……
con DNI nº……

☐ En nombre propio

☐ En representación de la empresa …… con CIF ……. y domicilio social en ……
en calidad de……..
(Márquese lo que proceda)

Al objeto de participar en la licitación del contrato denominado…….

DECLARO, bajo mi responsabilidad:

1º.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de esta declaración y de la proposición.

2º.- *(En su caso)* Que la empresa a la que represento complementa su solvencia acreditada en su DEUC por los medios siguientes *(marcar el que proceda)*:

a. ☐ Formando una unión temporal de empresas para concurrir a la licitación con la mercantil……., adquiriendo el compromiso expreso de constituir dicha UTE en caso de resultar nuestra oferta adjudicataria del contrato *(en este caso, la declaración ha de ser suscrita por cada una de la empresa que integrarán la futura UTE).*

b. ☐ Disponiendo de medios externos para ejecutar las prestaciones siguientes:
……..…….. *(especificar)*
Dichos medios externos consisten en …..…. y serán aportados por ……..
A tal efecto se ha suscrito con su titular ……*(indicar medios, proveedor y el contrato o tipo de acuerdo formalizado que habilita la utilización de esos medios)*

3º.- *(Alternativamente)*

☐ Que a esta licitación NO concurre ninguna otra empresa del grupo empresarial al que pertenece la que represento.

☐ Que a esta licitación presentarán ofertas las siguientes empresas integradas en el mismo grupo empresarial del que forma parte la que represento: ……

(Se ha de entender por sociedades de un mismo grupo empresarial aquellas que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1 del Código de Comercio).

4º.- (*En el caso de que se detallen en la oferta los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación).*

☐ He informado a aquellos empleados cuyos datos personales estén incluidos en la oferta, del tratamiento de datos personales realizado por la entidad licitante de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y al Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

5º.- *(Para empresas extranjeras)* Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción española, a todos los efectos derivados de la ejecución este contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

6º.- Que declaro DOCUMENTOS CONFIDENCIALES los siguientes, todos ellos identificados en los propios documentos con la referencia expresa "confidencial": …….

7º.- Que la entidad a la que represento tiene implementadas medidas destinadas al cumplimiento de riguroso de la legalidad vigente por todos sus empleados, y manifiesta que no tiene ningún procedimiento abierto en relación a una posible comisión de delito o sanción administrativa.

8º.- Que la entidad a la que represento conoce el Código Ético y la Política de Sistema de Gestión de la contratante publicado en su página web, en la que se detallan los valores, los principios y las normas de actuación dirigidas a prevenir o reducir significativamente los riesgos de incumplimientos éticos o de comisión de delitos y facilitar su detección, comprometiéndose a seguir las pautas que el mismo establece, así como a trasladar a su organización, cadena de suministro y actividad diaria los valores y principios que lo vertebran a través de planes de formación, normas de conducta propias, y auditorías y evaluaciones de la cadena de suministro.

9º.- Que ni la empresa a la que represento ni yo mismo, nos encontramos en ninguna situación susceptible de generar conflicto de intereses en relación con el contrato para el que realizo esta declaración responsable y que informará sin dilación al órgano de contratación de cualquier situación que constituya o pueda dar lugar a un conflicto de intereses; un conflicto de intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses económicos, afinidades políticas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés compartido.

10º.- Que el correo electrónico «habilitado» para recibir posibles avisos relacionadas con este contrato es…….

Lo que declaro a los efectos oportunos, comprometiéndome a presentar la justificación acreditativa de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de contratación, en el caso de resultar adjudicatario del contrato referenciado, manifestando que reúno todos estos requisitos en el momento de presentación de la presente declaración responsable y **autorizando expresamente al órgano de contratación a su verificación y aportación directa** a través de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas de obtención de los datos que obren en poder de cualquier Administración.

Firma digital

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO V

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA, Y TÉCNICA O PROFESIONAL

- Se exige diferentes requisitos de solvencia y capacidad en varios o todos los lotes ☐ SI ☒ NO. (Sólo marcar en caso de licitación por Lotes)

1.- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional, se acreditará mediante la aportación de clasificación en el Grupo, Subgrupo y Categoría exigida en el **apartado K** del cuadro-resumen.

2.- Los licitadores no españoles de estados miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo, que declaren no estar clasificados como contratistas de obras por la administración española, deberán aportar la siguiente documentación.

a)	Volumen anual (importe neto de la cifra de negocios de la cuenta de pérdidas y ganancias) referido al año de mayor volumen anual de negocio de los últimos tres concluidos. Criterios de selección: El volumen de negocios deberá ser, al menos, una vez y media el **valor anual** estimado del contrato o del lote al que se formule oferta (caso de licitación por lotes). Se acreditará mediante: Aportación de Cuentas Anuales (del año de mayor volumen de negocio de los últimos tres concluidos), aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil u oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.
b)	Patrimonio neto del Balance de las últimas Cuentas de Pérdidas y Ganancias cerradas y depositadas en el Registro Mercantil u oficial que corresponda. Criterios de selección: El patrimonio neto debe ser positivo. Se acreditará mediante: Aportación de las últimas Cuentas Anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil u oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.
c)	Relación de los principales trabajos (o suministros caso de Lote 1) realizados en los últimos cinco años del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado, de las mismas. Criterios de selección: El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o mayor al 70% del **valor estimado** del contrato o del lote al que se presente. Se acreditará mediante: Relación expedida por el licitador

3.- Acreditación del cumplimiento de normas de gestión medioambiental y de calidad, el licitador deberá aportar los certificados siguientes (art. 93 y 94 LCSP):

El licitador deberá aportar los certificados que se detallan a continuación, o bien otros certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea:

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

- **Gestión de la Calidad:** Certificado **UNE-EN ISO 9001** en vigor, o equivalente, cuyo alcance de certificación incluya la ejecución de obras hidráulicas (abastecimiento y saneamiento).
- **Gestión Medioambiental:** Certificado **UNE-EN ISO 14001** en vigor, o equivalente, basado en las normas europeas o internacionales pertinentes y certificados por organismos conformes con la normativa de la Unión.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO VI

A) <u>ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS AL CONTRATO</u>

Los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia o, en su caso clasificación, deberán adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato, <u>como criterio de solvencia</u>, los siguientes medios:

☒ Compromiso de adscripción de medios personales:

. Presencia física y efectiva del Encargado en la obra durante el 100% de su jornada laboral y a lo largo de todo el plazo de ejecución de la obra.

☒ Compromiso de adscripción de medios materiales:

. El contratista estará obligado a disponer durante toda la vigencia del contrato, de una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Construcción que cubra los daños personales, materiales y los perjuicios económicos derivados de la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluidas las operaciones de carga y descarga, pruebas, maniobras, trabajos auxiliares y fases preparatorias.

La póliza deberá cubrir, como mínimo, las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad civil de explotación, incluyendo los daños a terceros causados durante la ejecución de los trabajos, con un límite de 5.000.000€ por siniestro.
b) Responsabilidad civil patronal, con límite de 5.000.000€ por siniestro y año y con un sublimite de 600.000€ por víctima.
c) Responsabilidad civil cruzada, quedando asegurados recíprocamente contratista, subcontratistas, dirección facultativa y demás intervinientes.
d) Responsabilidad civil post-trabajos, (24 meses, a contar desde la fecha de entrega de los trabajos realizados).
e) Responsabilidad civil por contaminación accidental, siempre que derive directamente de la ejecución de los trabajos.
f) Responsabilidad Civil subsidiaria de contratistas y subcontratistas
g) Daños ocasionados por maquinaria móvil, herramientas o vehículos usados en la obra.
h) La empresa contratante deberá constar como asegurado adicional sin perder su condición de tercero.

Para participar en esta licitación será suficiente la aportación, en el Sobre 1, de escrito de compromiso de adscripción de dichos medios personales y materiales debidamente firmado.

Posteriormente, <u>sólo el licitador seleccionado</u> deberá aportar como requisito previo para ser adjudicatario, la documentación acreditativa.

Estos medios personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por este motivo, deberán ser mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realización del contrato. Cualquier variación respecto a ellos deberá ser comunicada. Su incumplimiento tendrá la consideración de falta Muy Grave.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

B) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se sujetará a las siguientes condiciones especiales:

a) Prescripciones de la actividad:

   a. Se dispondrá de los medios de protección para que los vertidos accidentales sean tratados como residuos controlados.
   b. El resultado de la limpieza de útiles de pintura será tratado también como residuo quedando prohibido el vertido a la red pública de saneamiento.
   c. Fuera de las horas de trabajo se desconectarán todos los útiles o mecanismos que consuman energía (luces, calentadores, batidores, etc)

b) Gestión de residuos antes del inicio de los trabajos:

   a. Se realizará una separación en el lugar de trabajo de los distintos tipos de materiales, aislando de forma específica aquellos que puedan contener, aunque sea en pequeñas proporciones: fibras minerales, disolventes, pinturas, resinas, PVC, luminarias de mercurio y sodio, etc.
   b. Se hará una estimación del tipo de residuos que se va a generar, así como del volumen de cada tipo, y se determinará el destino de cada uno de ellos.
   c. Se acotará una zona para instalar el punto limpio de la obra, donde se ubicarán los diferentes contenedores.

c) Gestión de residuos durante la ejecución de la obra:

   a. Se clasificarán tanto los residuos peligrosos como el resto, y se procederá, a etiquetar correctamente todos los contenedores.
   b. Se llevará un control del tiempo de almacenamiento hasta un máximo de 6 meses en el caso de residuos peligrosos, y de 2 años para el resto.

d) Cumplimiento de normativa:

   a. El contratista queda a suscribir todos aquellos seguros obligatorios por ley, convenio laboral o cualquier otra norma o disposición en vigor y a mantener durante toda la vigencia del contrato Seguros de enfermedad y accidentes de todos sus trabajadores asignados a los trabajos recogidos en este contrato, de acuerdo con la Ley.

e) Comprobación de pagos a subcontratistas:

   a. El órgano de contratación comprobará el estricto cumplimiento de los pagos a los subcontratistas y suministradores. Para ello, la contratista adjudicataria remitirá, cuando así se le solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada una de ellas que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellas una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO VII

PRESTACIONES QUE NO ADMITEN SUBCONTRATACIÓN

NO APLICA

El adjudicatario NO podrá subcontratar la ejecución de las siguientes partes del contrato:

.
.
.
.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO VIII

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS AUTOMÁTICOS

D/Dª ……
con DNI nº……

☐ En nombre propio

☐ En representación de la empresa …… con CIF …… y domicilio social en ……
en calidad de……...
(Márquese lo que proceda)

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato ……, (en su caso, Lote …….) se compromete, a tomar a su cargo la ejecución del contrato, con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por un precio de ..... Euros (en número), al que corresponde por IVA la cuantía de .....Euros, (en número), totalizándose la oferta en .....Euros (en número).

(Fecha y firma del proponente)

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO IX

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACIÓN PREVIA

(SOBRE DOS)

	CRITERIOS ADJUDICACIÓN	PONDERACIÓN MÁXIMA
1-	**CRITERIO: Plan de obra detallado y afecciones** Se valorará la calidad, precisión y coherencia del Plan de Obra presentado por el licitador, incluyendo su desagregación en actividades, hitos temporales, recursos asignados, camino crítico, duraciones previstas y medidas de contingencia. La valoración considerará el grado de detalle, la lógica temporal, la adecuación de los medios y la capacidad del plan para permitir un seguimiento eficaz por parte de la dirección facultativa. El plan deberá presentarse en formato Gantt o equivalente. Además, se valorarán las medidas propuestas para minimizar molestias a vecindario, peatones, tráfico, comercios o servicios, incluyendo señalización, accesos provisionales, pantallas acústicas, control de polvo, horarios de trabajo y comunicación pública. Se evaluará la eficacia y viabilidad de las medidas.	10 PUNTOS
2-	**CRITERIO 2: Plan de Seguimiento, Informes y Control del Progreso de la Obra** Puntuación máxima: 10 puntos Se valorará el plan propuesto para el seguimiento y control de la obra, incluyendo la periodicidad de los informes, contenido mínimo, indicadores de avance (KPIs), sistema de mediciones, documentación fotográfica, formato de reportes y mecanismos de comunicación con la Dirección Facultativa. Se tendrá en cuenta la claridad, objetividad y utilidad del plan para garantizar una supervisión eficiente por parte del órgano de contratación.	10 PUNTOS
3-	**CRITERIO 3: Compromiso de Permanencia del Equipo Clave** Se valorará el compromiso de presencia física en obra del Jefe de Obra y del Topógrafo, por encima del mínimo exigido, siempre que cumplan con los requisitos de titulación y experiencia definidos en este pliego. **A. Encargado de Obra (Presencia Obligatoria):** Se establece como **obligación esencial del contrato** que el Encargado de Obra tenga una presencia efectiva en la obra del **100% de la jornada laboral** durante todo el plazo de ejecución. Este perfil **no otorga puntos**, ya que su dedicación completa es un requisito mínimo de ejecución. El licitador deberá manifestar expresamente este compromiso en su oferta técnica. Su incumplimiento será causa de penalización o resolución contractual. **B. Jefe de Obra y Topógrafo (Presencia Valorada - Máx. 10 puntos):** La puntuación se asignará en función del porcentaje de dedicación media mensual comprometido para cada perfil, de acuerdo con la siguiente tabla de tramos simplificados:	10 PUNTOS

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

Perfil Profesional	Dedicación ≥ 75%	Dedicación ≥ 50%	Dedicación < 50%
Jefe de Obra	5 puntos	2,5 puntos	0 puntos
Topógrafo	5 puntos	2,5 puntos	0 puntos

Requisitos mínimos de titulación, formación y experiencia del personal técnico clave adscrito al contrato:

- Jefe de Obra:
  - Titulación técnica habilitante conforme a la legislación vigente.
  - Experiencia mínima de 5 años como jefe de obra o función equivalente en obras de características similares.
- Encargado de Obra:
  - Formación profesional o acreditación equivalente relacionada con la ejecución de obras.
  - Experiencia mínima de 5 años como encargado de obra o función equivalente en obras similares.
- Topógrafo
  - Titulación o habilitación profesional en topografía o geomática.
  - Experiencia mínima de 3 años en trabajos topográficos aplicados a obras similares.

El adjudicatario estará obligado a mantener el personal comprometido durante la ejecución del contrato. Cualquier sustitución deberá ser previamente autorizada por el órgano de contratación y realizarse por personal que cumpla, como mínimo, los mismos requisitos de titulación, formación y experiencia exigidos en este pliego.

4- **CRITERIO 4: Gestión Ambiental y de Residuos en Obra** — 5 PUNTOS

Se valorarán las medidas propuestas para minimizar impactos ambientales durante la obra, incluyendo control de polvo y ruidos, gestión de aguas, separación y valorización de residuos, rutas de transporte, control de emisiones y procedimientos de limpieza.

Se tendrá en cuenta la eficacia, claridad y viabilidad de las medidas propuestas.

5- **CRITERIO 5: Adecuación y Disponibilidad de la Maquinaria Propuesta** — 5 PUNTOS

La valoración de este criterio se realizará de forma global atendiendo a la idoneidad técnica y a la garantía de disponibilidad de los medios materiales descritos en el Capítulo V de la Memoria Técnica. Se evaluará la coherencia entre la maquinaria propuesta y el plan de obra para asegurar la ejecución de las unidades críticas.

Se aplicará el siguiente baremo de puntuación:

Nivel de Valoración	Descripción de la Propuesta	Puntuación
Excelente	La maquinaria propuesta está perfectamente dimensionada para los rendimientos de la obra. Se justifica detalladamente su adecuación a cada fase y se garantiza una disponibilidad total inmediata mediante titularidad o compromisos en firme.	**5 puntos**

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

	Adecuado	La maquinaria es suficiente para cumplir el objeto del contrato. Se presenta una relación completa de equipos y se acredita su disponibilidad, aunque con una descripción técnica menos detallada sobre rendimientos específicos.	**3 puntos**	
	Básico	Se cumple con los mínimos técnicos para la obra, pero la descripción es genérica o no vincula claramente los equipos con el plan de trabajos.	**1 punto**	
	Insuficiente	La maquinaria propuesta es escasa para el volumen de obra o no se acredita fehacientemente el compromiso de disponibilidad de los equipos críticos.	**0 puntos**	
TOTAL				**40 PUNTOS**

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO X

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR

(SOBRE 3)

CRITERIOS DE SELECCIÓN	PONDERACIÓN MÁXIMA
1. CRITERIO: VALORACIÓN ECONÓMICA: Para determinar la puntuación del precio (PE_i) se procede del siguiente modo: **1.-** Se asignan 60 ($P_{\max}$) puntos a la oferta con precio más bajo ($B_{\max}$) que no haya sido rechazada. **2.-** El resto de las ofertas se valorarán aplicando la siguiente fórmula: ✓ Si la Baja Ofertada (BOi) es inferior a la Baja de Referencia (Bref): PEi = Pref x (BOi / Bref) x Pmax / 60 ✓ Si la Baja Ofertada (BOi) es superior a la Baja de Referencia (Bref): PEi = [Pref + (BOi - Bref) x (60 - Pref) / (Bmax - Bref)] x Pmax / 60 ✓ Si la Baja Ofertada (BOi) coincide con la Baja de Referencia (Bref): PEi = Pref x Pmax / 60 Siendo: • PEi = Puntuación del criterio precio ofertado. • Pref = Puntuación de Referencia. Será un valor de 45. • BOi = Baja del precio en la oferta (i) que se valora expresada al tanto por cien (%). • Bmax = Baja del precio en la oferta con precio más bajo que no haya sido rechazada por ser anormalmente baja el tanto por cien (%). • Bref = Baja de Referencia que se valora expresada el tanto por cien (%). De tal forma que, la baja del precio ofertado (BOi) se calcula aplicando la siguiente fórmula: BOi = 60(1 - OE_i / PL) Siendo: • BOi = Baja del precio en la oferta (i). • OEi = Importe del precio en la oferta (i). • PL = Presupuesto base de licitación (PEC de la obra). Y la baja de referencia (Bref) se calcula aplicando la siguiente fórmula: Bref = Bmed - 5 unidades porcentuales Siendo: • Pref = Puntuación de Referencia. Será un valor. • Bmed = Baja media del precio de las ofertas que no hayan sido rechazadas por ser anormalmente bajas en tanto por ciento (%). DOCUMENTACIÓN: Modelo oferta económica	60 puntos
TOTAL	**60 puntos**

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

Se considerará como anormalmente baja la oferta que se encuentre en los siguientes supuestos:

a) Una sola licitadora: Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de licitación en más de **25 unidades porcentuales**.

b) Dos licitadoras: Cuando concurran dos empresas licitadoras, la que sea inferior en más de **20 unidades porcentuales** a la otra oferta.

c) Tres licitadoras: Cuando concurran tres empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de **2,5 unidades porcentuales** a la media aritmética (M) de las ofertas presentadas (no excluidas). No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de **2,5 unidades porcentuales** a dicha media.

d) Cuatro o más licitadoras: Cuando concurran cuatro o más empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de **2,5 unidades porcentuales** a la media aritmética (M) de las ofertas presentadas (no excluidas). No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de **2,5 unidades porcentuales**, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO XI

MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

El presente contrato podrá modificarse si así se ha previsto en el **apartado N** del Cuadro - resumen, con las condiciones, alcance y los límites aquí establecidos que en ningún caso podrán suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato:

De acuerdo con la naturaleza de las obras de reparación de infraestructuras enterradas tras un evento catastrófico, se contemplan las siguientes previsiones:

- Ajuste de Mediciones (Unidades de Obra): Debido a la dificultad de realizar una inspección previa al 100% de la red por la colmatación de lodos, las mediciones definitivas de colectores y excavaciones estarán sujetas al replanteo definitivo y a los hallazgos durante la fase de limpieza e inspección con cámara.
- Gestión de Residuos Especiales: El contratista debe presentar un plan de trabajo específico para la retirada de tuberías de fibrocemento (amianto). Cualquier variación en el volumen de amianto detectado o en las condiciones de encapsulado y transporte a vertedero autorizado se considerará una modificación crítica del proyecto.
- Continuidad del Servicio: Las especificaciones técnicas obligan a garantizar el servicio provisional de agua y saneamiento durante toda la ejecución. Las variaciones en la longitud o complejidad técnica de estos sistemas auxiliares de bypass, condicionados por la realidad física de la red tras el desescombro, podrán motivar adaptaciones técnicas.
- Plazo de Ejecución: El plazo previsto es de 48 meses desde la firma del Acta de Replanteo. No obstante, este plazo podrá ajustarse en función de la coordinación con otros planes municipales de reconstrucción de viales y la aparición de servicios afectados no previstos en la cartografía actual.

PORCENTAJE DE LAS MODIFICACIONES PREVISTAS: **6 %.**

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO XII

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Se informa a la entidad licitadora, sus representantes y empleados cuyos datos se hayan incluido en la oferta, de que la sociedad licitante tratará sus datos de carácter personal de acuerdo con las siguientes condiciones:

- Nombre del tratamiento: Expedientes de contratación

- Responsable del tratamiento: La sociedad que convoca la licitación.

- Finalidad: Licitación y adjudicación relacionada con los expedientes de contratación.

- Base jurídica: Artículo 6.1.b) del Reglamento General de protección de datos: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado (adjudicatario) es parte.

- Período de conservación: Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de esta finalidad y del tratamiento de los datos. Será aplicable lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

- Categorías de datos personales:
  - Nombre y apellidos, DNI/NIF/Documento identificativo, dirección, firma.
  - Datos de detalle de empleo: puesto de trabajo y cualificación del personal y, en su caso, documentos de cotización.

- Categorías de interesados:
  - Solicitantes.
  - Representantes legales.
  - Empleados de las entidades licitantes.

- Categoría de destinatarios externos:
  - Publicación del contrato en el perfil del contratante.
  - (En su caso) Remisión del contrato al Tribunal de Cuentas.
  - Auditores de cumplimiento de la legalidad.
  - Órganos de la Administración con fines de control del cumplimiento de la legislación.

- Medidas de seguridad: Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el cual se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

- Ejercicio de derechos: Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, la rectificación o supresión de estas, la limitación de su tratamiento o a oponerse, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas mediante escrito, previa identificación, dirigido al órgano de contratación.

- Reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos: Si las personas interesadas entienden que se han visto perjudicadas por el tratamiento o en el ejercicio de sus derechos, pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

ANEXO XIII

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS AL SUBCONTRATISTA

Nº EXPEDIENTE: _____

NOMBRE DEL PROYECTO: _____

MUNICIPIO/INFRAESTRUCTURA SUPRAMUNICIPAL: _____

Datos del/de la representante legal de la entidad subcontratista

D./Dª _____, con DNI _____ en representación de la entidad _____, con NIF _____ y domicilio fiscal _____

DECLARA

PRIMERO. Que no se encuentra en los supuestos que reconoce el artículo 29 punto 7 letras a, b), c), d) y e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de esta ley.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1.ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.

2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada.

La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

SEGUNDO. Asimismo, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, declara que no se encuentra en los siguientes supuestos:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos que reglamentariamente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el artículo 11.3, párrafo segundo cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

j) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

Y para que así conste, se firma la presente a fecha de firma electrónica

Documento firmado electrónicamente a través de Docuten. Código CSV: ebe2c3e1a1e943b49bfe06bb2343f8cc